Financira Europska unija NextGenerationEU

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa i uprave

DEKOD

COGNITA
KNOWLEDGE SOLUTIONS PROVIDER

Sustav za e-učenje - pripreme za polaganje državnog ispita

Priručnik za polaznike programa e-učenja

Predmet: Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije – II. razina

Listopad 2023.

Sadržaj

Uvod 5
1. Temeljna ustavna određenja, Ustavni sud Republike Hrvatske i međunarodni odnosi 6
1.1. Temeljna ustavna određenja 6
1.1.1. Izvorišne osnove i temeljne odredbe Ustava 6
1.1.2. Temeljne odredbe Ustava Republike Hrvatske 10
1.1.3. Promjene Ustava Republike Hrvatske 16
1.2. Ustavni sud Republike Hrvatske 18
1.2.1. Ustavni sud Republike Hrvatske 18
1.3. Međunarodni odnosi 22
1.3.1. Međunarodni ugovori 22
1.3.2. Savezi s drugim državama 26
1.3.3. Europska unija i pravo građana Europske unije 27
2. Ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj – zakonodavna, izvršna i sudbena vlast te lokalna i područna (regionalna) samouprava 31
2.1. Zakonodavna vlast 31
2.1.1. Uloga i ustrojstvo Hrvatskog Sabora 31
2.1.2. Prava, obveze i odgovornosti zastupnika u Hrvatskom Saboru 33
2.1.3. Postupak donošenja odluka, zakona i drugih propisa u Hrvatskom Saboru 35
2.1.4. Referendum 37
2.1.5. Pučki pravobranitelj 38
2.2. Izvršna vlast 39
2.2.1. Predsjednik Republike Hrvatske 39
2.2.2. Vlada Republike Hrvatske 44
2.3. Sudbena vlast 47
2.3.1. Sudbena vlast 47
2.3.2. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 50
2.4. Lokalna i područna (regionalna) samouprava 51
2.4.1. Samoupravni djelokrug i način uređivanja poslova iz samoupravnog djelokruga te prava jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave 51
2.4.2. Ustavni položaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te posebni status Grada Zagreba 52
2.4.3. Pravo na samoupravu i neposredno sudjelovanje građana u upravljanju lokalnim poslovima 52
3. Ljudska prava i temeljne sloboda – zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, prava nacionalnih manjina, pravo na pristup informacijama, zaštita osobnih podataka i zabrana diskriminacije 53
3.1. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda 53

3.1.1. Osobne i političke slobode i prava ... 53
3.1.2. Prava osumnjičenika, okrivljenika ili optuženika ... 59
3.1.3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava ... 62
3.1.4. Dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, izborna prava, ustavni položaj Hrvatske narodne banke i Državnog ureda za reviziju ... 64
3.1.5. Ljudska prava i temeljne slobode i uvjeti za njihovo ograničavanje ... 66
3.2. Prava nacionalnih manjina ... 69
3.2.1. Pojam nacionalnih manjina i njihova posebna prava i slobode zajamčene Ustavom RH 69
3.2.2. Vijeće nacionalne manjine, predstavnici i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina 72
3.2.3. Savjet za nacionalne manjine ... 75
3.2.4. Nadzor nad provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ... 77
3.3. Pravo na pristup informacijama ... 78
3.4. Zaštita osobnih podataka ... 85
3.5. Zabrana diskriminacije i ravnopravnost spolova ... 90
3.5.1. Pojam i oblici diskriminacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije ... 90
3.5.2. Osnove za zaštitu od diskriminacije i zaštitu od viktimizacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije ... 97
3.5.3. Iznimke od zabrane diskriminacije ... 99
3.5.4. Tijela nadležna za obavljanje poslova za zaštitu i suzbijanje diskriminacije te njihovi poslovi, prava i obveze ... 102
3.5.5. Pojam ravnopravnosti spolova i diskriminacije na temelju spola te oblici zabrane diskriminacije na temelju spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ... 104
3.5.6. Pojam, razlozi uvođenja i način utvrđivanja posebnih mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova te obveze u njihovoj primjeni ... 106
3.5.7. Poslovi Ureda za ravnopravnost spolova i pravobranitelja za ravnopravnost spolova 108
4. Izborni sustav – izbor Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatskom saboru i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, političke stranke i registar birača ... 110
4.1. Izbor Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatskom saboru i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske ... 110
4.1.1. Izbor zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske ... 110
4.1.2. Mandat zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske ... 117
4.1.3. Izborne jedinice na izborima za zastupnika Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske ... 119
4.1.4. Pravo sudjelovanja u diobi zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru odnosno za člana Europskog parlamenta iz RH i prava pripadnika nacionalnih manjima i hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u RH na zastupljenost u Hrvatskom saboru ... 120
4.1.5. Zaštita izbornog prava ... 121
4.1.6. Izborna promidžba ... 123
4.1.7. Osiguranje i raspolaganje sredstvima za pokriće troškova izbora ... 126

4.2. Političke stranke 128
4.2.1. Političke stranke, pojam i način djelovanja, upravljanje, osnivanje i prestanak 128
4.3. Registar birača 131
4.3.1. Registar birača 131
4.3.2. Vođenje registra birača 132
4.3.3. Prava stranaka u odnosu na registar birača – pregled, ispravci i dopune 135
4.3.4. Aktivna registracija, prethodna registracija i privremeni upis u registar birača 136
4.3.5. Zatvaranje registra birača te zaključivanje popisa za glasovanje u diplomatsko – konzularnim predstavništvima RH 139
4.3.6. Izdavanje potvrde za glasovanje, brisanje bilješki u registru birača 142
Popis izvora 143

Uvod

Kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje državnog ispita putem sustava za e-učenje.

Sustav za e-učenje razvijen je 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

Priručnik za polaznike programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita predstavlja dodatni materijal uz program e-učenja koji polaznicima programa omogućava lakše praćenje sadržaja e-učenja.[1]

[1] Prva verzija Priručnika izrađena je u studenom 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

1. Temeljna ustavna određenja, Ustavni sud Republike Hrvatske i međunarodni odnosi

1.1. Temeljna ustavna određenja

- Uvod

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 56/90., 135/97., 8/98. - službeni pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. - službeni pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. - službeni pročišćeni tekst, 76/10., 85/10. - službeni pročišćeni tekst, 5/14.,dalje: Ustav) najviši je pravni i politički akt i temeljni konstitutivni državni dokument koji je Sabor Republike Hrvatske donio 21. prosinca 1990., a svečano je proglašen i stupio je na snagu 22. prosinca 1990. Mijenjan je nekoliko puta - 12. prosinca 1997., 9. studenoga 2000., 28. ožujka 2001., 16. lipnja 2010., te ustavotvornim referendumom 1. prosinca 2013.)

Ustav ima 152 članka raspoređenih u deset glava. Dakle, relativno je kratak i sažet. Na temelju njega donose se svi ostali zakoni.

1.1.1. Izvorišne osnove i temeljne odredbe Ustava

- Izvorišne osnove

Ustav započinje dijelom pod nazivom Glava I. - Izvorišne osnove, koji ima značenje preambule. U preambuli se:

1. kronološki nabrajaju događaji relevantni za nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost i suverenost - od stvaranja hrvatskih kneževina u VII. stoljeću sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske 1990–1991.;
2. utvrđuje pravo na samoodređenja i državnu suverenost hrvatskog naroda, na temelju kojeg se izričito određuje da se Republika Hrvatska ustanovljuje kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina;
3. izražava htijenje (cilj i osnove) oblikovanja RH kako bi se razvijala kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i građanina te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

Cilj - objasniti povijesnu ustavnopravnu osnovu, kao i razloge, na referendumskoj odluci utemeljene, akcije hrvatske vlasti za ostvarenje „sna“ o nezavisnoj i suverenoj demokratskoj državi:

Tako, prema tekstu Ustava:

Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost Hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda da državnu suverenost, što se očitovalo:

- u stvaranju hrvatskih kneževina u VII. st.;
- u srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. st.;
- u Kraljevstvu Hrvata uspostavljenome u X. stoljeću;
- u održanju hrvatskoga državnog subjektiviteta u hrvatsko-ugarskoj uniji,
- u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije;
- u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmatičnoj sankciji iz godine 1712. (samostalna odluka Hrvatskog sabora donesena 11. ožujka 1712. kojom je regulirano pitanje nasljedstva hrvatskog prijestolja - dopustio da hrvatsku krunu može nositi i ženska loza Habsburgovaca. Važnost – Hrvatski Sabor dokazao da Hrvatska ima punu autonomiju unutar Habsburške Monarhije te može odlučivati i o takvim pitanjima kao što je nasljedstvo prijestolja;
- u zaključcima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne Kraljevine Hrvatske pod banskom vlašću, na temelju povijesnoga, državnoga i prirodnoga prava hrvatskog naroda;
- u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine o uređenju odnosa između Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Pragmatičke sankcije iz godine 1712.;
- u odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o raskidanju državnopravnih odnosa A, Hrvatske s Austro-Ugarskom te o istodobnu pristupanju samostalne Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca, Hrvata i Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije;
- u činjenici da odluku Narodnoga vijeća Države SHS o ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1. prosinca 1918. godine), poslije (3.listopada 1929. godine) proglašenoj Kraljevinom Jugoslavijom, Hrvatski sabor nikada nije sankcionirao;

- u osnutku Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji;
- u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.)
- u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963. – 1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućugodišnju državnu samobitnost.
- u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i udruživanje, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabilnost međunarodnog poretka, Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama Organizacije ujedinjenih naroda i zemalja slobodnoga svijeta.

Poštujući, na slobodnim izborima odlučno izraženu volju hrvatskoga naroda i svih građana, Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

- Sažetak:

Ustav Republike Hrvatske najviši je pravni i politički akt i temeljni konstitutivni državni dokument koji je donio Hrvatski Sabor, a stupio je na snagu 22. prosinca 1990.

Izvorišne osnove Ustava su:

1. povijesni događaji relevantni za nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost i suverenost - od stvaranja hrvatskih kneževina u VII. stoljeću sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske 1990–1991. - objašnjavaju povijesnu ustavnopravnu osnovu.
2. pravo na samoodređenja i državnu suverenost hrvatskog naroda te se RH određuje kao nacionalnu državu hrvatskog naroda i pripadnika nacionalnih manjina (koje se i pojedinačno navodi) i drugih koji su njezini državljani;
3. težnja i cilj da se Republika Hrvatska oblikuje i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje

1.1.2. Temeljne odredbe Ustava Republike Hrvatske

Glava II. Ustava (članci 1.–13.) nosi naziv Temeljne odredbe. Temeljne odredbe Ustava Republike Hrvatske su:

- RH je jedinstvena i nedjeljiva, demokratska i socijalna država
- suverenitet je neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv
- trodioba vlasti
- ustavnost i zakonitost
- sloboda osnivanja političkih stranaka
- oružane snage štite suverenitet i neovisnost te brane teritorijalnu cjelovitost
- granice RH mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora
- zabrana progonstva, oduzimanja državljanstva te zaštita interesa hrvatskih državljana u stranoj državi
- državna znamenja - grb, zastava i himna
- službena upotreba hrvatskog jezika i latiničnog pisma
- glavni grad.

Nešto više treba reći o sljedećim temeljnim odredbama:

Republika Hrvatska Ustavom je definirana kao **jedinstvena, nedjeljiva, demokratska i socijalna država.**

Suverenitet Republike Hrvatske jest neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv.

Prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.

RH ostvaruje, u skladu sa međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskog mora izvan državnog područja, do granica sa susjedima.

Oružane snage štite suverenitet, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost RH. Republici Hrvatskoj pomoć u zaštiti suvereniteta i neovisnosti te obrani teritorijalne cjelovitosti mogu pružiti i države saveznice, u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima. Jednako tako, Republika Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju oružanog napada na

jednu ili više njih u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima, na temelju odluke Hrvatskoga sabora, koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

Nadalje, RH je uređena kao građanska država uz posebne odredbe o zaštiti nacionalnih manjina. **Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu,** kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana, a ostvaruje se izborom predstavnika i izravnim odlučivanjem (tzv. načelo narodnog suvereniteta).

Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje:

- o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH,
- o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva,
- o udruživanju u saveze s drugim državama.

Saveze s drugim državama RH sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.

Temelj, kriterij za tumačenje i primjenu Ustava, najviše vrednote ustavnog poretka su, prema članku 3. Ustava, sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav.

Obveza poštovanja navedenih ustavnih vrednota ima za posljedicu **obvezu usklađenog tumačenja** drugih ustavnih odredbi, odredbi zakona i drugih propisa, kao i njihovu primjenu u skladu s njima.

Državna vlast ustrojena je na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu (horizontalna dioba), a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (vertikalna dioba). Ovo načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere propisane Ustavom i zakonom.

Svrha je diobe vlasti sprečavanje koncentracije ovlasti i političke moći samo unutar jedne od tih vlasti. Dakle, primarno služi zaštiti načela vladavine prava, kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka.

Načelo vladavine prava u suštini zahtjeva da se odluke koje donose sudovi i druga nadležna tijela **ne temelje na arbitrarnosti**, nego da budu ispunjeni bitni sadržajni elementi vladavine prava, a to su:

- pravna sigurnost,
- predvidljivost i izvjesnost propisa,
- određenost i preciznost propisa,
- zaštita legitimnih očekivanja,
- izvjesnost zakonskih i sudskih pravnih posljedica i
- zaštita stečenih prava.

Načelo ustavnosti i zakonitosti u Ustavu je formulirano na način da u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom te da je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Sloboda osnivanja političkih stranaka je također jedna od temeljnih odredaba Ustava, time da unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti u skladu s temeljnim ustavnim demokratskim načelima i stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine. Ustav posebno propisuje da su protuustavne političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O toj protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske.

Zabrana progonstva, oduzimanja državljanstva te zaštita interesa hrvatskih državljana u stranoj državi također su regulirani temeljnim odredbama. Tako Ustav propisuje da državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije.

- Temeljne odredbe o grbu, zastavi, himni, jeziku, pismu i glavnom gradu

Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb čija je osnovica 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih (srebrenih) polja.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s povijesnim hrvatskim grbom u sredini.

Himna je Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

Opis povijesnoga hrvatskog grba i zastave i tekst himne te uporaba i zaštita tih i drugih državnih znamenja uređuje se Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te o zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 55/90., 26/93., 29/94.) [2]

Grbom, zastavom i himnom Republike Hrvatske predstavlja se Republika Hrvatska i izražava pripadnost Republici Hrvatskoj. Oni se mogu rabiti samo u obliku, opisu i tekstu koji su utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i uređeni navedenim zakonom. Likovni prikaz grba i zastave Republike Hrvatske, te zastave i lente predsjednika Republike Hrvatske sastavni je dio zakona.

Grb Republike Hrvatske je povijesni hrvatski grb u obliku štita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u dvadesetpet crvenih i bijelih (srebrnih) polja. tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita se nalazi kruna sa pet šiljaka koja se u blagom luku spaja sa lijevim i desnim gornjim dijelom štita.

U krunu je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima koji su poredani od lijeve na desnu stranu štita u ovom redu: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije.

Omjer visine polja na glavnom štitu i visine manjih štitova u kruni je 1 : 2,5, a omjer širine polja na glavnom štitu i širine manjih štitova u kruni 1: 1.

Najstariji poznati grb Hrvatske sadrži u štitu na plavom polju žutu (zlatnu) šesterokraku zvijezdu s bijelim (srebrnim) mladim mjesecom.

Grb Dubrovačke Republike sadrži u štitu na modrom polju dvije crvene grede.

Dalmatinski grb sadrži u štitu na plavom polju tri žute (zlatne) okrunjene leopardove glave.

Istarski grb sadrži u štitu na modrom polju žutu (zlatnu) kozu okrenutu u lijevo s crvenim papcima i rogovima.

2 https://www.zakon.hr/z/1247/Zakon-o-grbu%2C-zastavi-i-himni-Republike-Hrvatske-te-zastavi-i-lenti-predsjednika-Republike-Hrvatske

Slavonski grb sadrži u štitu na plavom polju dvije poprečne bijele (srebrne) grede, a između greda je crveno polje po kojem lagano stupa kuna na lijevo. U gornjem plavom polju je žuta (zlatna) šesterokraka zvijezda.

Grb je obrubljen crvenom crtom.

Grb Republike Hrvatske rabi se u:

- pečatima i žigovima državnih tijela i drugih javnih tijela
- u uredima Vlade Republike Hrvatske u inozemstvu
- na zgradama u kojima su smještena državna tijela i druga javna tijela u Republici Hrvatskoj
- na službenim aktima tijela državne vlasti
- na diplomama i svjedodžbama o završenom školovanju.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Republike Hrvatske u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvatske je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Zastava se ističe:

- stalno na zgradama svih državnih tijela
- u dane praznika RH
- u dane žalosti u RH i vije se za trajanja žalosti na pola stijega
- može se isticati pri javnim skupovima u RH (političkim, sportskim itd.), na brodovima i plovilima.

Himna Republike Hrvatske je "Lijepa naša domovino". Tekst i napjev himne navedeni su u samom zakonu (zvučna pozadina?).

Himna se izvodi sviranjem, pjevanjem ili sviranjem i pjevanjem:

- na početku zasjedanja Hrvatskog sabora
- pri službenom dolasku u Republiku Hrvatsku te ispraćaja šefa strane države ili ovlaštenog predstavnika međunarodne organizacije te
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Zastava predsjednika Republike Hrvatske je kvadratnog oblika obrubljena tankim rubom naizmjeničnih crvenih i bijelih polja. U sredini zastave na modroj podlozi je znak u obliku povijesnog hrvatskog grba sa 25 crvenih i srebrnih polja. Štit krasi vijenac medaljona u kojima su povijesni hrvatski grbovi poredani od lijeve na desnu stranu štita ovim redom: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Sa medaljona se uzdužno pružaju snopovi usporednih zlatnih, crvenih i bijelih linija. Iznad štita je položena vrpca s bojama zastave Republike Hrvatske, na kojoj su u sredini zlatnim slovima u rimskoj kapitali izvezena slova "RH". koja znače: Republika Hrvatska.

Lenta predsjednika Republike Hrvatske je znak predsjedničke časti, sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave koje su položene kao i na zastavi Republike Hrvatske. Lenta je obrubljena zlatnim rubom. U sredini lente s prednje strane u bijelom polju nalazi se grb Republike Hrvatske obrubljen zlatnim rubom koji je s lijeve strane ukrašen izvezenim zlatnim grančicama hrasta, a s desne strane zlatnim grančicama masline.

Pročitajte i zakonske odredbe o načinu njihove uporabe te zaštiti.

Hrvatski jezik i latinično pismo su u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj time da u pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo, pod uvjetima propisanima zakonom.

Glavni grad Republike Hrvatske je Zagreb, a njegov položaj, djelokrug i ustroj uređuje se zakonom.

- Sažetak:

Temeljne odredbe Ustava definiraju osnove političkog i pravnog ustroja Republike Hrvatske. Tako je Republika Hrvatska utvrđena kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

U tim odredbama su sadržane **i najviše vrednote ustavnog poretka** koje su temelj za tumačenje i primjenu Ustava. To su: sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav.

1.1.3. Promjene Ustava Republike Hrvatske

Postupak promjene Ustava Republike Hrvatske propisan je Glavom IX. Ustava - Promjena Ustava (odredbe čl. 147. - 150.).

Pravo predložiti promjenu Ustava (čl. 147.) ima:

- **najmanje jedna petina zastupnika u Hrvatskom saboru,**
- **Predsjednik Republike i**
- **Vlada Republike Hrvatske.**

Nakon što je ustavom ovlašteni predlagatelj predložio promjenu Ustava (konkretni akt s prijedlogom ustavne revizije), **Hrvatski sabor odlučuje hoće li pristupiti promjeni Ustava Republike Hrvatske - većinom glasova svih zastupnika** (čl. 148. st. 1. Ustava).

Poseban korak prije usvajanja sadržaja ustavnih izmjena jest **utvrđivanje nacrta promjene Ustava, a koji Hrvatski sabor utvrđuje također većinom glasova svih zastupnika**.

Nakon utvrđenja nacrta promjene Ustava, **o promjeni Ustava Republike Hrvatske odlučuje Hrvatski sabor - dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.**

Nakon što je odlučeno o promjeni Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor proglašava promjenu, a nakon čega promjena Ustava Republike Hrvatske stupa na snagu.[3]

Međutim, u jednom slučaju Ustav propisuje i mogućnost da **birači neposredno** preuzmu ulogu ustavno revizijskoga ovlaštenika i neposredno **izmijene Ustav na referendumu**. Ustavnopravni temelj za to se nalazi u odredbi koja regulira referendum. Tako, prema odredbi čl. 87. Ustava:

1) Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
2) Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
3) O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.“

Odredbama čl. 87. st. 1. i 2. Ustava predviđen je dakle **fakultativni ustavotvorni referendum**. Fakultativni stoga što **Hrvatski sabor može, ali i ne mora** raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava. Također, **Predsjednik Republike može, ali i ne mora** (na

3 Ustav se mijenja aktom koji nazivamo Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske.

prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade) raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava.

No, **Hrvatski sabor mora** raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ako to zatraži deset posto od ukupnoga broja birača RH. Upravo se na temelju te odredbe Ustava (čl. 87. st. 3.) 2013. peti put promijenio Ustav i to promjenom odredbe čl. 62. st. 2. prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. U takvom slučaju Ustav je promijenjen na sam dan održavanja referenduma s trenutačnim pravnim učinkom, bez potrebe da tu promjenu Sabor posebno proglašava.

- Sažetak:

U prethodnoj lekciji naučili ste tko ima pravo predložiti promjenu Ustava i tko o njoj odlučuje.

Tako su **ovlašteni predlagači**:

- najmanje 1/5 zastupnika u Hrvatskom saboru
- Predsjednik Republike
- Vlada Republike Hrvatske.

O promjeni Ustava RH **odlučuje Hrvatski sabor**, 2/3 većinom glasova svih zastupnika.

Iznimno, **birači** mogu i neposredno izmijeniti Ustav **na referendumu.**

1.2. Ustavni sud Republike Hrvatske

1.2.1. Ustavni sud Republike Hrvatske

- Ustavni položaj Ustavnog suda

Ustavni sud najviše je ustavno tijelo Republike Hrvatske, koje jamči poštivanje i primjenu Ustava („čuvar Ustava“) i ne pripada ni zakonodavnoj, ni izvršnoj, ni sudbenoj grani državne vlasti. Položaj Ustavnog suda uvjetovan je njegovom ustavnom nadležnošću, budući da on može ukinuti zakone Hrvatskog sabora, uredbe i druge propise Predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, pravilnike, naredbe i naputke ministara, te propise svih drugih tijela državne vlasti i pravnih osoba s javnim ovlastima, ali i presude redovnih i specijaliziranih sudova, uključujući i presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najvišeg suda u zemlji. Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu ("Narodne novine" br. 99/99., 29/02., 49/02. - službeni pročišćeni tekst) razrađen je neovisni ustavni položaj Ustavnog suda time da se djelovanje Ustavnog suda smije temeljiti samo na Ustavu i tom Ustavnom zakonu.

- Sastav suda

Ustavni sud Republike Hrvatske **čini trinaest sudaca** koje **bira Hrvatski sabor** dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika iz reda istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti, na način i u postupku propisanim ustavnim zakonom.

- Postupak izbora sudaca

Za suca Ustavnog suda se može izabrati osobu koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koja se u toj struci istakla znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem. Osoba koja je stekla doktorat pravnih znanosti i ispunjava druge navedene uvjete može se izabrati za suca Ustavnog suda ako ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Postupak izbora sudaca Ustavnog suda pokreće odbor Hrvatskoga sabora nadležan za Ustav objavom poziva u »Narodnim novinama« pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor jednog ili više sudaca Ustavnog suda, a svaki pojedinac može i sam sebe predložiti kao kandidata. Nakon proteka roka za dostavu prijedloga, nadležni odbor ispituje ispunjavaju li kandidati uvjete za izbor sudaca Ustavnog suda utvrđene Ustavom i ovim Ustavnim zakonom i nepravovaljane kandidature odbacuje.

Nadležni odbor obavlja javni razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava uvjete za izbor za suca Ustavnog suda i na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda. Lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira. Uz svoj prijedlog, odbor dostavlja Hrvatskom saboru listu svih kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor suca Ustavnog suda. Prijedlog mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je razvidno zašto je odbor pojedinom kandidatu dao prednost pred ostalim kandidatima.

Zastupnici Hrvatskoga sabora glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu. Predloženi kandidat smatra se izabranim sucem Ustavnog suda ako za njega glasuje dvotrećinska većina od ukupnog broja zastupnika Hrvatskoga sabora. Prije stupanja na dužnost suci Ustavnog suda polažu pred predsjednikom Republike Hrvatske prisegu.

- Položaj sudaca Ustavnog suda

Mandat suca Ustavnog suda traje **osam godina**, a produžuje se do stupanja na dužnost novog suca u slučaju da do njegova isteka novi sudac nije izabran ili nije stupio na dužnost, a iznimno najdulje do šest mjeseci.

Ustavni sud Republike Hrvatske bira predsjednika suda na vrijeme od četiri godine.

Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost (uz izuzetke propisane ustavnim zakonom) i **imaju imunitet** kao i zastupnici u Hrvatskom saboru. To znači da sudac Ustavnog suda ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Ustavnom sudu. Sudac Ustavnog suda ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Ustavnog suda. Međutim, sudac Ustavnog suda može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. U takvom slučaju državno tijelo, koje je suca Ustavnog suda pritvorilo, dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda.

Sudac Ustavnog suda ne smije biti član nijedne političke stranke niti svojim javnim djelovanjem i postupanjem smije iskazivati osobnu naklonost prema bilo kojoj političkoj stranci.

Razrješenje dužnosti prije isteka vremena na koje je sudac izabran:

- ako sam zatraži da bude razriješen,
- ako bude osuđen na zatvorsku kaznu, ili
- ako trajno, što utvrđuje sam Sud, izgubi sposobnost da obavlja svoju dužnost.

➢ Nadležnost suda

Ustavni sud Republike Hrvatske:

- odlučuje o **suglasnosti zakona s Ustavom**;
- odlučuje o suglasnosti **drugih propisa s Ustavom i zakonom**;
- može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana;
- odlučuje **povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka** državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske;
- prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor;
- **rješava sukob nadležnosti** između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti;
- **odlučuje**, u skladu s Ustavom**, o odgovornosti predsjednika** Republike;
- **nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka** i može, u skladu s Ustavom, zabraniti njihov rad;
- **nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove** koji nisu u djelokrugu sudova;
- obavlja druge poslove određene Ustavom.

➢ Sažetak:

U ovoj smo se lekciji detaljno bavili Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Naučili ste:

Ustavni sud je najviše ustavno tijelo RH, koje jamči poštivanje i primjenu Ustava i ne pripada ni jednoj grani državne vlasti. Čini ga trinaest sudaca koje, na mandat od 8 godina, bira Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika.

Suci Ustavnog suda imaju imunitet. Oni ne smiju obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost, ne smiju biti članovi nijedne političke stranke niti svojim javnim djelovanjem i postupanjem smiju iskazivati osobnu naklonost prema bilo kojoj političkoj stranci.

Zapamtite istaknute nadležnosti Ustavnog suda:

- odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom, kao i o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom
- odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka sudova i drugih državnih tijela kad su tim odlukama povrijeđene temeljne slobode i prava čovjeka i građanina, kao i pravo na lokalnu i regionalnu samoupravu zajamčeno Ustavom RH
- rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti
- odlučuje, u skladu s Ustavom, o odgovornosti predsjednika Republike
- nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka
- nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove za koje je nadležan.

1.3. Međunarodni odnosi

1.3.1. Međunarodni ugovori

➢ Uvod

Cilj ove lekcije jest da polaznici upoznaju što se podrazumijeva pod pojmom međunarodnih ugovora, postupak njihovog sklapanja, potvrđivanja, ratificiranja, kao i postupak pristupa, odobrenja i prihvata tih ugovora. Ujedno će polaznici naučiti koji je pravni položaj i pravna snaga međunarodnih ugovora u sustavu pravnih normi.

➢ Pojam međunarodnog ugovora

Međunarodni ugovor je pojam koji označava pravni sporazum između različitih država ili između države/a i međunarodne organizacije. To **je sporazum sklopljen između dvaju ili više subjekata međunarodnog prava, koji je uređen međunarodnim pravom, bilo da je sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u više međusobno povezanih isprava.** On može nositi razne nazive, kao što su: ugovor, konvencija, protokol, pakt, akt, sporazum, memorandum, povelja, statut, konkordat... Osnovni pojmovi i sam postupak zaključivanja uređuje Ustav RH, Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora te u skladu s njom Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine" br. 28/96.). Ključno obilježje je uzajamnost (reciprocitet), na kojem se međunarodni ugovor temelji. Svaki takav ugovor koji je na snazi veže stranke i one ga moraju izvršavati u dobroj vjeri. Prednost međunarodnih ugovora u odnosu na druge vrste međunarodne suradnje jest pisani oblik ugovora budući da nije potrebno naknadno posebno dokazivati prava i obveze ugovornih strana jer o njima postoji akt.

➢ Sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora

U skladu s Ustavom, zakonom i pravilima međunarodnog prava, sklapanje međunarodnih ugovora **u nadležnosti je,** ovisno o naravi i sadržaju međunarodnog ugovora:

- **Hrvatskoga sabora**,
- **Predsjednika Republike** i
- **Vlade Republike Hrvatske**.

Osim minimalnih uvjeta, koje međunarodno pravo nameće državama za nastanak i postojanje ugovora, ono također potpisnicama nudi potpunu slobodu uređivanja postupka sklapanja ugovora. **Sklapanje** podrazumijeva sve radnje u postupku nastanka međunarodnih ugovora, osim potvrđivanja.

Ovisno o broju radnji koje dovode do sklapanja ugovora, razlikujemo pojednostavljeni i složeni postupak.

Dok se pojednostavljeni postupak sastoji isključivo u razmjeni isprava iz kojih nedvojbeno proizlazi suglasnost volja dvije ili više stranaka, složeni postupak uključuje redoslijedom određene i definirane korake kao što su pregovori (najčešće izaslanstava ugovornih stranaka) i usvajanje teksta ugovora, potpisivanje ugovora, davanje pristanka na vezanost ugovorom, razmjena i polaganje isprava o ratifikaciji i objave ugovora.

Potvrđivanje je odgovarajući postupak i odluka Sabora Republike Hrvatske o pristanku Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorom, na temelju koje Republika Hrvatska daje taj pristanak i na međunarodnoj razini.

Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore **koji traže donošenje ili izmjenu zakona**, međunarodne ugovore **vojne i političke naravi** i međunarodne ugovore **koji financijski obvezuju** Republiku Hrvatsku. [4]

Ratifikacija[5], prihvat, odobrenje, potpisivanje, pristup i notifikacija o sukcesiji[6] su različiti činovi kojima Republika Hrvatska na međunarodnoj razini daje svoj pristanak biti vezana međunarodnim ugovorom.

Predsjednik Republike potpisuje isprave o ratifikaciji, pristupu, odobrenju ili prihvatu međunarodnih ugovora koje je Hrvatski sabor potvrdio.

Međunarodne ugovore **koji ne podliježu potvrđivanju** Hrvatskoga sabora sklapa Predsjednik Republike na prijedlog Vlade ili Vlada Republike Hrvatske.

Akt o potvrđivanju međunarodnog ugovora s tekstom toga međunarodnog ugovora, kao i svaki drugi međunarodni ugovor (koji ne zahtjeva potvrdu) objavljuje se, bez odgode, u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske brine se o izvršavanju međunarodnih ugovora preko nadležnih tijela državne uprave.

---

4 Međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor potvrđuje dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

5 Ratifikacija je primjerice jednostrani međunarodni čin kojim država na međunarodnom planu daje svoj pristanak da bude vezana međunarodnim ugovorom. Nasuprot tome potvrđivanje predstavlja pristanak na unutrašnjem planu da država bude vezana tim ugovorom.

6 Notifikacija o sukcesiji nalazi svoj smisao u slučaju novonastalih nezavisnih država, budući da je osnovno pravilo da međunarodni ugovori koji su obvezivali državu prednicu, prema državi sljednici ne proizvode pravne učinke. Novonastala nezavisna država (kao što je to bila Republike Hrvatska) može notifikacijom o sukcesiji steći svojstvo stranke svakoga mnogostranog ugovora koji je na dan sukcesije država bio na snazi za područje na koje se odnosi sukcesija država osim onih koji ne mogu biti primjenjivi na novonastalu državu ili onih za koje je potrebna suglasnost drugih država.

Primjeri: Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, "Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 3-28/09, Objava o stupanju na snagu Sjevernoatlanskog ugovora, "Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 4-45/09

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, "Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 18-120/97

Stupanje na snagu: Konvencija stupa na snagu nakon polaganja deset isprava o ratifikaciji. Za svaku potpisnicu koja je naknadno ratificira Konvencija stupa na snagu na dan polaganja njezine isprave o ratifikaciji.[7]

- Pravni položaj i pravna snaga

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine **dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske**, a po pravnoj su snazi **iznad zakona**, a ispod Ustava RH.

Ustavom je tako propisano da sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.[8]

---

7 Link na Odluku o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1994_06_6_27.html

8 Primjer: izvod iz presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, u kojoj je suđeno i na temelju međunarodnog ugovora, što ilustrira da je međunarodni ugovor (u konkretnom slučaju Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) dio unutarnjeg pravnog poretka RH:

„Prema članku 32. stavak 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da sud tužbu sa svim prilozima dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama. U odgovoru na tužbu tuženik se treba izjasniti o zahtjevima i navodima tužbe te predložiti dokaze kojima potkrepljuje svoje navode. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan priložiti sve dokaze kojima raspolaže (stavak 3.).

Iz citirane zakonske odredbe proizlazi obveza suda da tužbu i dokumentaciju koja prileži tužbi dostavi tuženiku na odgovor bez obzira na procjenu radi li se o spornim činjenicama ili o spornim pravnim pitanjima.

Prvostupanjski sud međutim nije postupio na način na koji ga obvezuje citirana odredba Zakona odnosno nije tuženiku dostavio tužbu tužitelja na odgovor, niti je zatražio dostavu spisa u tom predmetu, pa stoga tuženik zbog navedenog propusta prvostupanjskog upravnog suda nije niti upoznat da se u svezi akta kojeg je donio vodi upravni spor.

Zbog navedenog propusta, prvostupanjski upravni sud je uskratio tuženiku pravo na pristup sudu zajamčeno člankom 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10., 76/10. i 5/14.), te člankom 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.“

- Sažetak

U ovoj ste lekciji naučili da je međunarodni ugovor sporazum dvaju ili više subjekata međunarodnog prava (država ili međunarodnih organizacija) uređen međunarodnim pravom. Međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, one vojne i političke naravi, kao i one koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku, potvrđuje Hrvatski sabor te se akt o potvrdi s tekstom ugovora objavljuje u „Narodnim novinama“. Ratifikacija, prihvat, odobrenje, potpisivanje, pristup i notifikacija o sukcesiji su različiti činovi kojima Republika Hrvatska na međunarodnoj razini daje svoj pristanak biti vezana međunarodnim ugovorom.

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

Usž-4146/17-2 od 14. kolovoza 2018.

1.3.2. Savezi s drugim državama

➢ Uvod

Cilj ove lekcije je da nakon nje polaznici znaju tko može predložiti udruživanje i razdruživanje s drugim državama i tko o njemu odlučuje, kao i da znaju koje je specifično ustavno ograničenje udruživanja.

➢ Pokretanje postupka i odlučivanje o prijedlogu

Pokrenuti postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ili postupak razdruživanja imaju pravo:

- **najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru,**
- **predsjednik Republike i**
- **Vlada Republike Hrvatske.**

O udruživanju Republike Hrvatske **prethodno** odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se **na referendumu većinom glasova birača koji su pristupili referendumu.**

Ustav izrijekom **zabranjuje** pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.[9]

➢ Sažetak:

Postupak udruživanja ili razdruživanja s drugim državama ne može pokrenuti svatko, već Ustav navodi ovlaštene predlagatelje i to: najmanje 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru, predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske. Odluku o udruživanju ili razdruživanju donose građani neposredno, na referendumu. Da bi odluka bila prihvaćena potrebno je da za nju glasuje većina birača koji su pristupili referendumu.

---

9 Primjer: na referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji koji je održan 22. siječnja 2012. natpolovična većina građana (66,3%) koja je izašla na referendum izjasnila se za pristupanje.

9. ožujka 2012. - Hrvatski sabor ratificirao potpisani Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

1. srpnja 2013. - stupanje na snagu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

1.3.3. Europska unija i pravo građana Europske unije

- Uvod

Cilj ove lekcije je da polaznici mogu nakon nje prepoznati načine sudjelovanja građana RH u institucijama EU, posebna prava građana EU, te postupke ostvarivanja prava na temelju pravne stečevine europske unije.

Pravna osnova članstva i prijenos ustavnih ovlasti te sudjelovanje u institucijama EU

Republika Hrvatska, na temelju članka 142. **Ustava**, kao država članica Europske unije, sudjeluje u stvaranju europskog zajedništva, kako bi zajedno s drugim europskim državama osigurala trajni mir, slobodu, sigurnost i blagostanje te ostvarila druge zajedničke ciljeve, u skladu s temeljnim načelima i vrijednostima na kojima se Europska unija zasniva.

Republika Hrvatska, na temelju članka 140. i 141. Ustava, **institucijama Europske unije povjerava ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza preuzetih na temelju članstva.**

Institucije EU su mjesta na kojima se političari iz svih zemalja EU-a sastaju kako bi skupa radili na ostvarenju pojedinih konkretnih rezultata. Na koji način RH participira u tim institucijama?

Prije svega valja reći da su građani Republike Hrvatske **neposredno zastupljeni u Europskom parlamentu** gdje putem svojih izabranih predstavnika odlučuju o stvarima iz njegove nadležnosti.

Nadalje valja spomenuti da **Europsko vijeće** okuplja predsjednike ili premijere zemalja EU-a. Europsko vijeće određuje opće političko usmjerenje i prioritete EU-a.

Vijeće Europske unije pak predstavlja vlade zemalja EU-a. Ministri iz svih država članica sastaju se u okviru Vijeća da bi raspravljali o pitanjima EU-a i odlučivali o njegovim politikama i propisima. Koji će se ministri sastati, ovisi o temi o kojoj će se raspravljati. Na primjer, ako je riječ o onečišćenju zraka ili voda, sastat će se ministri zaštite okoliša. Ako je tema nezaposlenost, okupit će se ministri zaduženi za rad i socijalna pitanja i sl.[10]

Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju, u skladu s njihovim ustavnim ovlastima, **Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada**.

Hrvatski sabor sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s ugovorima na kojima se temelji Europska unija.

10 O radu institucija EU više će se govoriti u okviru modula Osnove Europske unije II.

Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor o prijedlozima pravnih propisa i odluka u čijem donošenju sudjeluje u institucijama Europske unije. Hrvatski sabor može o tim prijedlozima donositi zaključke na osnovi kojih Vlada djeluje u institucijama Europske unije.

Hrvatski sabor nadzire djelovanje Vlade RH u institucijama Europske unije.

Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Prava pojedinaca i građanstvo EU ozakonjeni su međunarodnim ugovorima i to prije svega u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u članku 9. Ugovora o Europskoj uniji (UEU.), dakle **primarnim pravom EU**, ali i nizom akata **sekundarnog prava EU** (posebice uredbama i direktivama).

Ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije, izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena hrvatskim pravnim poretkom. Stoga sudovi u RH štite subjektivna prava utemeljena na pravnoj stečevini Europske unije **jednako** kao što štite i prava utemeljena na nacionalnim propisima. [11]

Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima također izravno primjenjuju pravo Europske unije.[12]

Prema svom sadržaju, ustavna odredba o ostvarivanju prava koja proistječu iz pravne stečevine EU predviđa tzv. izravni učinak europskog prava u hrvatskom pravu te propisuje nadređenost europskog prava hrvatskom pravu. [13]

---

11 Primjer: sve se češće u postupcima pred hrvatskim sudovima pozivanje stranaka na pravnu stečevinu EU (posebice na pojedine direktive i odluke Suda Europske unije), a u posljednje je vrijeme u praksi često pozivanje na Direktivu 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima i na odluke SEU u predmetima zaštite potrošača drugih država članice u vezi s nepoštenošću ugovornih odredaba ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF. U takvom je jednom predmetu i Općinski građanski sud u Zagrebu stavio SEU zahtjev za prethodnu odluku (C-567/21) kako bi raščistio sporna pitanja u vezi s primjenom europske pravne stečevine u tim predmetima. I u nizu drugih predmeta hrvatski sudovi stavljaju zahtjeve za prethodnu odluku SEU i u skladu s danim tumačenjima donose odluke u pojedinačnim predmetima.

12 Primjer: link na https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo-ministarstva-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije/3802 - pogledajte primjerice poslove Sektora za pravne poslove i Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU i dr. te uočite poslove u kojima se izravno primjenjuje pravo EU.

13 O tome će se također više govoriti u modulu Osnove Europske unije II.

- Prava građana Europske unije

Pojam europskoga građanstva sadržan je u članku 20. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije koji glasi: „Ovime se ustanovljuje građanstvo Unije. Svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice građanin je Unije. Građanstvo Unije ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo već mu je dodatak.“ To u bitnom znači da time što je neka osoba državljanin države članice EU automatski je i građanin EU. Važno je napomenuti da svaka država članica odlučuje tko su njeni državljani dok EU to ne može.

Državljani Republike Hrvatske su dakle građani Europske unije i **uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije,** a osobito:

- slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,
- aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici, a prema propisima te države članice,
- pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice, jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo,
- pravo podnošenja peticija Europskom parlamentu, predstavki Europskom ombudsmanu te pravo obraćanja institucijama i savjetodavnim tijelima Europske unije na hrvatskom jeziku, kao i na svim službenim jezicima Europske unije, te pravo dobiti odgovor na istom jeziku.

Napominje se da građani Unije imaju navedena prava koja su „dodatak“ pravima koja ima kao državljanin svoje države članice, dakle ona ih ne zamjenjuju.

U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom EU uživaju svi građani EU.

Primjer:

a. *Prema Direktivi 2004/38/EZ o pravu građana Unije o slobodi kretanja i boravka na teritoriju države članice, građani EU imaju pravo ući, boraviti i ostati na teritoriju bilo koje druge države članice do tri mjeseca uz jednostavno predočavanje valjane putovnice ili nacionalne osobne iskaznice. Nisu potrebne druge formalnosti.*

b. *Priznavanje stručne i akademske kvalifikacije stečene u drugoj državi članice:*

   Za određeni broj zanimanja i to: liječnike, medicinske sestre, stomatologe, primalje, veterinare, ljekarnike ili arhitekte, priznavanje kvalifikacija je automatsko zato što one podliježu mjerama usklađivanja u EU. Za automatski priznate stručne kvalifikacije sve što je potrebno jest da građanin neke od država članica EU dokaže da je stekao relevantne kvalifikacije (navedene u direktivi).

   Za ostala zanimanja, Europska Unija usvojila je „opći sustav“ za priznavanje stručnih kvalifikacija. Taj sustav nudi mogućnost osobama koje su u potpunosti kvalificirane za

određeno zanimanje u jednoj državi članici da se presele u drugu i tamo se bave istim zanimanjem, ako je to zanimanje i u toj državi regulirano. Opći sustav pruža način priznavanja kvalifikacija, ali i dalje je odgovornost države članice da odredi minimalnu razinu kvalifikacija kako bi osigurala kvalitetu usluga. Stoga se eventualno može tražiti da građanin druge države članice polaže neki ispit, test sposobnosti ili da se dodatno školuje u državi članici domaćinu. Navedeni „opći sustav" primjenjuje se jednako u svakoj od država članica i prema svakom građaninu neke od država članica.

- Sažetak:

U ovoj lekciji detaljnije smo se bavili učestvovanjem RH u institucijama EU, kao i pravima građana koja proizlazi iz pravne stečevine EU.

U Ustavu se nalazi pravna osnova za prijenos ovlasti s RH na EU te za sudjelovanje RH u institucijama EU. Tako građani neposredno biraju svoje predstavnike u Europski parlament, a Hrvatski sabor, predsjednik Republike i Vlada sudjeluju u institucijama EU u skladu s odredbama europskog prava. Pravni akti i odluke koje je RH prihvatila u institucijama EU primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom EU. Tako sudovi, državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima izravno primjenjuju pravo EU.

Građani RH, kao građani Europske unije imaju „dodatna" prava koja im jamči pravna stečevina EU, a osobito:

– slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,

– aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za EU parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici,

– pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice, kada se nalaze u trećoj državi u kojoj RH nema diplomatsko-konzularno predstavništvo,

– pravo podnošenja peticija Europskom parlamentu, predstavki Europskom ombudsmanu te pravo obraćanja institucijama i savjetodavnim tijelima EU i to na hrvatskom jeziku, kao i na svim službenim jezicima EU, te pravo dobiti odgovor na istom jeziku.

2. Ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj – zakonodavna, izvršna i sudbena vlast te lokalna i područna (regionalna) samouprava

2.1. Zakonodavna vlast

2.1.1. Uloga i ustrojstvo Hrvatskog Sabora

Uloga Hrvatskog Sabora:

- predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj

Nadležnost:

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
- donosi zakone,
- donosi državni proračun
- odlučuje o ratu i miru,
- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
- ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti RH,
- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
- raspisuje referendum,
- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
- nadzire rad Vlade RH i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih HS u skladu s Ustavom i zakonom,
- daje amnestiju za kaznena djela,
- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

- Ustrojstvo Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine

Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskog sabora uređuje se poslovnikom, koji se donosi većinom glasova svih zastupnika.

Sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.

- Zastupnici

Mandat zastupnika može se zakonom produžiti samo u slučaju rata ili u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda

Zakonom se određuje broj, uvjeti i postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

Izbori se za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja Hrvatskoga sabora

Prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora

Hrvatski sabor konstituira se izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika.

2.1.2. Prava, obveze i odgovornosti zastupnika u Hrvatskom Saboru

- nemaju obvezujući mandat (nisu opozivi od birača)
- primaju stalnu novčanu naknadu i imaju druga prava određena zakonom
- imaju imunitet od dana konstituiranja Sabora do dana prestanka zastupničkog mandata
  - ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru
  - ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora
  - može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen u vršenju kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina (izvješćuje se predsjednika Hrvatskoga sabora).

Kada Sabor ne zasjeda, odobrenje za lišenje slobode zbog određivanja istražnog zatvora (pritvora), odnosno za nastavljanje kaznenog postupka, daje i o primjeni imuniteta zastupnika odlučuje Mandatno-imunitetno povjerenstvo, uz naknadnu potvrdu Sabora na prvoj sljedećoj sjednici.

- <u>Zastupnička pitanja</u>

Zastupnici Hrvatskoga sabora imaju pravo postavljati Vladi Republike Hrvatske i pojedinim ministrima zastupnička pitanja o ostvarivanju njezinih ustavnih prava i dužnosti, a posebice o stanju u pojedinim područjima društvenog života te o provođenju zakona i drugih akata Sabora, odnosno o radu ministarstava i drugih tijela državne uprave te pravnih osoba s javnim ovlastima.

Zastupnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u pisanom obliku. Zastupnik je dužan navesti komu postavlja zastupničko pitanje.

Postavljanje zastupničkih pitanja i podnošenje interpelacija pobliže se uređuje **Poslovnikom**.

- Interpelacija

Najmanje jedna desetina zastupnika može podnijeti interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske ili pojedinoga njezinog člana.

- Raspuštanje Hrvatskog sabora

- može se raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora, ako to odluči većina svih zastupnika
- Predsjednik Republike može raspustiti Sabor ako na zahtjev Vlade da se izglasa povjerenje, Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun
    - ne može na prijedlog Vlade raspustiti Hrvatski sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava

- Zasjedanje Hrvatskog sabora

Sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put, između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi put, između 15. rujna i 15. prosinca.

Hrvatski sabor zasjeda izvanredno na zahtjev predsjednika Republike, Vlade ili većine zastupnika.

Predsjednik Hrvatskoga sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje.

2.1.3. Postupak donošenja odluka, zakona i drugih propisa u Hrvatskom Saboru

Ako Ustavom nije drugačije određeno, Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika. Zastupnici glasuju osobno.

Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi **dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika**.

Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi **većinom glasova svih zastupnika**.

Državni proračun Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika.

- Uredbe sa zakonskom snagom Predsjednika Republike Hrvatske

Za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskoga sabora. Ako Hrvatski sabor nije u zasjedanju, Predsjednik Republike ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje.

U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države, ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti, Predsjednik Republike može, na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis, donositi uredbe sa zakonskom snagom.

Predsjednik Republike podnijet će uredbe sa zakonskom snagom na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati.

Ako Predsjednik Republike ne podnese uredbu Hrvatskom saboru na potvrdu ili Hrvatski sabor istu ne potvrdi uredba sa zakonskom snagom prestaje važiti.

Objava i stupanje na snagu zakona i drugih propisa

Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.

Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom.

Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno.

Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje.

Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.

2.1.4. Referendum

– oblik neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti o pitanjima određenim Ustavom i o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenim zakonom i statutom

Drugi oblici neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave su: savjetodavni referendum, mjesni zborovi građana i predstavke građana.

Državni referendum mogu raspisati **Hrvatski sabor i predsjednik Republike Hrvatske**.

Hrvatski sabor	**Predsjednik RH**
referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga,	Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske

Hrvatski sabor će raspisati referendum ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Državni referendum mora se raspisati radi donošenja odluke o udruživanju Republike Hrvatske u savez s drugim državama. Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani.

Birači imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održavanja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na način da se izjašnjavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli ili na koji drugi način određen zakonom.

Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem.

Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja na referendumu ili zbog toga što na njemu nije sudjelovao.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

2.1.5. Pučki pravobranitelj

Pučki je pravobranitelj **opunomoćenik Hrvatskog Sabora** za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina. Pučki pravobranitelj samostalan je i neovisan u svom radu.

Uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, djelokrug i način rada uređuju se Zakonom o pučkom pravobranitelju. Zakonom se radi zaštite temeljnih ustavnih prava pučkom pravobranitelju mogu povjeriti i određene ovlasti u odnosu na pravne i fizičke osobe.

Svatko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ako smatra da su, uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela s javnim ovlastima, ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava.

Pučki pravobranitelj u okviru svojih ovlasti daje mišljenja, preporuke, prijedloge i upozorenja tijelima te obavlja druge poslove propisane Zakonom o pučkom pravobranitelju.

Pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici:

- imaju imunitet kao zastupnici u Hrvatskom saboru te se na njih na odgovarajući način primjenjuju odredbe Ustava Republike Hrvatske imunitetu zastupnika;
- ne mogu obavljati niti jednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost niti biti članovi političkih stranaka.

2.2. Izvršna vlast

2.2.1. Predsjednik Republike Hrvatske

– predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu.

– brine se za redovito i usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti.

– odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH,

➢ <u>Ovlasti predsjednika:</u>

- raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje,
- raspisuje referendum u skladu s Ustavom
- povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika
- daje pomilovanja
- dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom,
- obavlja druge dužnosti određene Ustavom;
- prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija.
- vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske.
- imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom.
- na temelju odluke Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike objavljuje rat i zaključuje mir.
- u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države Predsjednik Republike može, uz supotpis predsjednika Vlade, narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje.

➢ Predsjednik RH i Vlada RH

- Predsjednik Republike i Vlada surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike;
- Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade RH i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u inozemstvu;

- Predsjednik Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog Sabora donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija RH u inozemstvu, uz prethodni supotpis predsjednika Vlade RH;
- Predsjednik Republike i Vlada RH, u skladu s Ustavom i zakonom surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi;
- imenovanje čelnika sigurnosnih službi, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, supotpisuju Predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske;
- Predsjednik Republike Hrvatske može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja. Može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi;
- Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka, može raspustiti Hrvatski sabor ako, na zahtjev Vlade da se izglasa povjerenje, Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun;
- Predsjednik Republike Hrvatske ne može na prijedlog Vlade raspustiti Hrvatski sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava;

➢ Uredbe sa zakonskom snagom

- za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi Uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskoga sabora, a ako Hrvatski sabor nije u zasjedanju, Predsjednik Republike ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje;
- u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države, ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti, Predsjednik Republike može na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis donositi Uredbe sa zakonskom snagom; Predsjednik Republike podnijet će uredbe sa zakonskom snagom na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati.

Ako Predsjednik Republike ne podnese uredbu Hrvatskom saboru na potvrdu ili Hrvatski sabor istu ne potvrdi, uredba sa zakonskom snagom prestaje važiti.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države , ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti, Predsjednik Republike ima pravo sazvati sjednicu Vlade i predsjedavati tako sazvanoj sjednici Vlade.

➢ Ured predsjednika Republike Hrvatske

Savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju se u Uredu Predsjednika Republike. Ustrojstvo i djelokrug Ureda uređuje Predsjednik Republike svojom odlukom. Ured Predsjednika Republike i stručne službe Vlade Republike Hrvatske surađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa. Sredstva za rad Ureda Predsjednika Republike osiguravaju se u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske.

➢ Spriječenost predsjednika Republike Hrvatske

- u slučaju **kraće** spriječenosti uslijed odsutnosti, bolesti ili korištenja godišnjeg odmora, Predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Hrvatskoga sabora da ga zamjenjuje. O povratku na dužnost odlučuje Predsjednik Republike.
- u slučaju **duže** spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti, a posebno ako Predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku, predsjednik Hrvatskoga sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda. Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade.
- u slučaju **smrti, ostavke** koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora, ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike, dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora

Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi akt o proglašenju zakona, akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike Hrvatske.

Izbor Predsjednika Republike

- bira se na temelju općeg i jednakoga biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina
- nitko ne može biti biran više od dva puta za Predsjednika Republike.
- bira se većinom svih birača koji su glasovali. Ako ni jedan od kandidata ne dobije takvu većinu, izbor se ponavlja nakon 14 dana
- na ponovljenom izboru pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobili najviše glasova
- ako koji od tih kandidata odustane, pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova
- izbor Predsjednika Republike obavlja se najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata
- prije preuzimanja dužnosti, Predsjednik Republike pred predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu.
- Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.
- Nakon izbora Predsjednik Republike podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci, o čemu obavještava Hrvatski sabor.

➢ Imunitet Predsjednika Republike

Predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti.

- ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda
    - može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. U takvom slučaju državno tijelo koje je Predsjednika Republike pritvorilo, dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda.

➢ <u>Odgovornost Predsjednika Republike za povredu Ustava</u>

- odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti.
- postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika.
- o odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud RH dvotrećinskom većinom svih sudaca
- Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Predsjednika Republike za povredu Ustava.

Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi njegovu odgovornost, Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava.

2.2.2. Vlada Republike Hrvatske

- Vlada RH obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom.
- Sastav Vlade RH: čine ju predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri.
  - bez odobrenja Vlade predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost

<u>Postupak sastavljanja Vlade</u>

- članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade
  - odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju;
  - ako mandatar ne sastavi Vladu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata, Predsjednik Republike mu može produžiti mandat za najviše još 30 dana
  - ako ni u tom roku mandatar ne uspije sastaviti Vladu ili ako predložena Vlada ne dobije povjerenje Hrvatskoga sabora, Predsjednik Republike povjerit će mandat za sastav Vlade drugoj osobi.
- ako Vlada ne bude sastavljena sukladno navedenom, Predsjednik Republike će imenovati privremenu nestranačku Vladu i istodobno raspisati prijevremene izbore za Hrvatski sabor.
- Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru

Predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Hrvatskim saborom.

Tekst prisege utvrđuje se zakonom.

Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske, rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora.

Ovlasti Vlade Republike Hrvatske:

- predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
- predlaže državni proračun i završni račun,
- provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
- donosi uredbe za izvršenje zakona,
- vodi vanjsku i unutarnju politiku,
- usmjerava i nadzire rad državne uprave,
- brine o gospodarskom razvitku zemlje,
- usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
- obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Ustrojstvo, način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom.

Odgovornost Vlade

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Pokretanje postupka i odlučivanje o povjerenju Vladi

Na prijedlog najmanje jedne petine zastupnika u Hrvatskom saboru može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinomu njezinom članu ili Vladi u cjelini.

Glasovanje o povjerenju Vladi može zahtijevati i njezin predsjednik.

Ne može se raspravljati i glasovati o povjerenju prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru.

Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru.

Odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru.

Ako Hrvatski sabor odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, zastupnici koji su ga postavili ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci.

Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku. Ako se u roku od 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade, predsjednik Hrvatskoga sabora obavijestit će o tome Predsjednika Republike Hrvatske. Nakon primljene obavijesti predsjednika Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike će odmah donijeti odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora i istovremeno raspisati izbore za Hrvatski sabor.

Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom članu Vlade, predsjednik Vlade može umjesto njega predložiti drugoga člana Hrvatskom saboru da mu izglasa povjerenje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku.

Uredbe Vlade Republike Hrvatske prema Ustavu Republike Hrvatske

Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da Uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga

- osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.

Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije.

2.3. Sudbena vlast

2.3.1. Sudbena vlast

- sudbenu vlast obavljaju sudovi
- samostalna je i neovisna
- sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.

Sudačka dužnost povjerava se sucima osobno. U suđenju sudjeluju suci porotnici i sudski savjetnici, u skladu sa zakonom.

Ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova te postupak pred sudovima uređuje se zakonom.

Sudske su rasprave javne i presude se izriču javno, u ime Republike Hrvatske.

Javnost se može isključiti iz cijele rasprave ili njezina dijela zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala, javnog reda ili državne sigurnosti, posebno ako se sudi maloljetnicima, ili radi zaštite privatnog života stranaka, ili u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem, ili radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne i zaštite sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, ali samo u opsegu koji je po mišljenju suda bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde.

➢ <u>Uloga Vrhovnog suda RH</u>

- kao najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni
- predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira se na četiri godine.

➢ Imunitet sudaca

– imaju imunitet u skladu sa zakonom

Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke, osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo.

Sudac ne može u postupku pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke dužnosti biti pritvoren niti mu može biti određen istražni zatvor bez odobrenja Državnoga sudbenog vijeća.

Sudačka dužnost je stalna.

Sudac će biti razriješen sudačke dužnosti:

– ako to sam zatraži,

– ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost,

– ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti,

– ako u skladu sa zakonom, zbog počinjenoga teškog stegovnog djela, tako odluči Državno sudbeno vijeće,

– kad navrši sedamdeset godina.

Protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti i protiv odluke Državnog sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti, sudac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Ustavni sud dužan je odlučiti u roku od 30 dana od primitka žalbe. Odluka Ustavnog suda isključuje pravo na ustavnu tužbu.

Sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom.

Sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću.

- Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj.

Državno sudbeno vijeće ima jedanaest članova, a čine ga sedam sudaca, dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe.

Članovi državnog sudbenog vijeća biraju predsjednika između sebe.

Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove Državnoga sudbenog vijeća.

Članovi Državnog sudbenog vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine s time da članom Vijeća nitko ne može biti više od dva puta.

Djelokrug Državnog sudbenog vijeća

Državno sudbeno vijeće u skladu s Ustavom i zakonom, samostalno odlučuje o

- imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova, osim predsjednika Vrhovnog suda RH
- sudjeluje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i drugog pravosudnog osoblja.

2.3.2. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

- samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati:
  - protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela,
  - poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava

Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora.

Zamjenike državnih odvjetnika, u skladu s Ustavom i zakonom, imenuje, razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državnoodvjetničko vjeće, na nepristran način, a na temelju kriterija propisanih zakonom.

Zamjenici državnog odvjetnika državnoodvjetničku dužnost obavljaju stalno.

Ustanovljavanje, ustrojstvo, djelokrug i nadležnost državnog odvjetništva uređuju se zakonom.

➢ <u>Državnoodvjetničko vijeće</u>

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova, koje čini:

- sedam zamjenika državnih odvjetnika
- dva zastupnika Hrvatskoga sabora, od kojih je jedan iz redova oporbe, i
- dva sveučilišna profesora pravnih znanosti.

Članovi Državnoodvjetničkog Vijeća biraju se na razdoblje **od četiri godine** s tim da članom Državnoodvjetničkog vijeća nitko ne može biti više od dva puta.

Članovi Državnoodvjetničkog vijeća biraju predsjednika između sebe.

Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državnoodvjetničkog vijeća.

Djelokrug, ustrojstvo, način izbora članova i način rada Državnoodvjetničkog vijeća uređuju se zakonom.

2.4. Lokalna i područna (regionalna) samouprava

2.4.1. Samoupravni djelokrug i način uređivanja poslova iz samoupravnog djelokruga te prava jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi i njihovo područje određuje se na način propisan zakonom. Zakonom se mogu ustanoviti i druge jedinice lokalne samouprave.

Jedinice područne (regionalne) samouprave su županije. Područje županije određuje se na način propisan zakonom.

Zakonom se može glavnom gradu Zagrebu utvrditi položaj županije. Većim gradovima u Republici Hrvatskoj zakonom se mogu dati ovlasti županije.

U naselju ili dijelu naselja mogu se, u skladu sa zakonom, osnivati oblici mjesne samouprave.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo u okviru zakona, svojim statutima samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima.

U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom.

Država je dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko

planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom. Prilikom dodjeljivanja tih poslova prednost će imati ona tijela koja su najbliža građanima.

Prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se voditi računa o širini i prirodi poslova i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti.

2.4.2. Ustavni položaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te posebni status Grada Zagreba

Člankom 4. Ustava RH vlast je ustrojena na **načelu trodiobe** (zakonodavna, izvršna i sudbena), a **ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.** Dakle, navedeno pravo ni u kojem slučaju ne može biti ograničeno ili onemogućeno ovlašću neke druge središnje vlasti, te je **lokalnoj samoupravi posredno dodijeljena uloga četvrte vlasti.**

Zagrebu kao **glavnom gradu RH** po Ustavu **se može utvrditi položaj županije**, **što je** Zakonom o Gradu Zagrebu **i učinjeno**.

2.4.3. Pravo na samoupravu i neposredno sudjelovanje građana u upravljanju lokalnim poslovima

Prema Ustavu RH građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općega biračkog prava.

Građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima, putem zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom.

Navedena prava u Republici Hrvatskoj ostvaruju i građani Europske unije, u skladu sa zakonom i pravnom stečevinom Europske unije.

3. Ljudska prava i temeljne sloboda – zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, prava nacionalnih manjina, pravo na pristup informacijama, zaštita osobnih podataka i zabrana diskriminacije

3.1. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda

3.1.1. Osobne i političke slobode i prava

➢ Uvod

Ljudska prava definiraju se kao zahtjevi koje ima pravo postavljati svaki čovjek, već zbog same činjenice što je ljudsko biće. Cilj je lekcije da polaznici uvide koje sve osobne i političke slobode i prava jamči Ustav. To ukazuje na njihovu važnost i jačinu zaštite koju uživaju te nemogućnost ili suženu mogućnost njihovih ograničenja.

Ljudska prava kako smo rekli definiraju se kao zahtjevi koje ima pravo postavljati svaki čovjek, već zbog same činjenice što je ljudsko biće. Ti zahtjevi, koji se odnose na ljudska prava i temeljne slobode, izvedeni su iz slobode kao vrednote i to u sklopu hrvatskog ustavnopravnog poretka one slobode koja je zajedno s drugima jedna od najviših vrednota ustavnog poretka i temelj za tumačenje samog Ustava Republike Hrvatske. Uz to, Ustav Republike Hrvatske u članku 3. i zaštitu ljudskih prava određuje kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske. [14]

14 O tome smo detaljnije govorili u prethodnim lekcijama. Glavom III Ustava jamči se zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda te je zaštićen velik broj pojedinačnih prava. Uz Zajedničke odredbe koje o njima govore, ljudska prava i temeljne slobode svrstane su u dvije skupine i to: Osobne i političke slobode i prava odnosno Gospodarska, socijalna i kulturna prava. U lekcijama koje slijede baviti ćemo se tim pravima, njihovim sadržajem, zaštitom te mogućnošću njihova ograničavanja.

➢ Osobne slobode i prava

- **pravo na život (**svako ljudsko biće ima pravo na život. U Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne.)
- **pravo na osobnu slobodu** (nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud)
- **zabrana zlostavljanja (**nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.)
- **zabranjen je prisilni i obvezni rad**
- **nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga.** Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja, te o svojim pravima utvrđenima zakonom.
- **jednakost** svih hrvatskih građana i stranaca **pred sudom** i drugim državnim i inim tijela koje imaju javne ovlasti
- **pravo na pravično suđenje –** svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud, pravično i u razumnom roku, odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. Ovo se pravo odnosi na sve vrste pravno reguliranih postupaka. Uočiti treba da ovo pravo sadrži nekoliko pojedinačnih jamstava i to:

  - pravo na sud – pravo da se od suda traži i dobije djelotvorna zaštita u vezi sa svojim pravima i obvezama

  - neovisnost (od ostalih grana vlasti) i nepristranost suda (njegov sastav jamči sigurnost kojom isključuje svaku opravdanu sumnju u pristranost suda)

  - pravično suđenje – uvijek se povezuje s vladavinom prava kao najvišom vrednotom ustavnog poretka, kao i sa ustavnom zabranom diskriminacije

  - suđenje u razumnom roku – znači da je država dužna organizirati svoj pravni sustav tako da se predmeti o kojima se odlučuje rješavaju u razumnim rokovima. U našem su sustavu u tom smislu uvedena „sredstva“ kojima se postupci ubrzavaju, kao i pravo na naknadu osobama čiji se postupci nisu dovršili u razumnim rokovima.

- **sloboda kretanja i boravišta** - svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište

  - svi građani i stranci jednaki su pred sudom i drugim državnim i inim tijela koje imaju javne ovlasti

- **prava stranog državljanina i osobe bez državljanstva**

  – Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava.
  – Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

- **nepovredivost doma** - dom je nepovrediv, osim u slučajevima potreba kaznenog postupka. Samo sud može odrediti pretragu doma temeljem obrazloženog i pisanog naloga. Osim toga, stanar ili njegov zastupnik te obvezno dva svjedoka imaj pravo biti nazočni pretrazi doma. Redarstvene vlasti mogu izvršiti pretragu i bez prethodno navedenih uvjeta ako je to nužno radi izvršenja naloga o uhićenju; radi hvatanja počinitelja kaznenog djela; te otklanjanja ozbiljne opasnosti po život, zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega.
- **pravo na štovanje i pravnu zaštitu osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, kao i sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja te sigurnost i tajnost osobnih podataka**. Temeljna svrha ovih ustavnih jamstava je zaštita pojedinaca od neosnovanog miješanja države u njihovo pravo na nesmetan privatni život.

- **sloboda mišljenja i izražavanje misli** - sloboda mišljenja temelj je demokratskog političkog sustava, a ona podrazumijeva i slobodu izražavanja misli. Sloboda izražavanja misli obuhvaća: slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja; sloboda govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja. Bitno je istaknuti da je cenzura zabranjena.

Međutim, sloboda izražavanja misli nije neograničena. U odnosu na ovo pravo sam Ustav Republike Hrvatske u članku 39. propisuje: „Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti“. Ova se ustavna zabrana odnosi izravno na takvu mogućnost korištenja prava na slobodu izražavanja.

Nadalje, sloboda izražavanja misli ograničena je i zbog dobrobiti drugih, što treba prvenstveno dovesti u vezu s pravom na poštivanje privatnog i obiteljskog života.

Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja, ali to moraju činiti odgovorno i u dobroj vjeri, a protuteža tome jest odgovornost nakladnika i novinara za istinitost izvještavanja.

- **pravo na pristup informacijama** – cilj - omogućiti svim građanima, uključivo i strancima te pravnim osobama, da pod jednakim uvjetima imaju pravo pristupa informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti. Pri tom se mora uočiti i zaštititi javni interes koji može zahtijevati da se određenim informacijama može zakonom ograničiti pristup.
- **vjerske slobode** - sloboda savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja - Ovo pravo obuhvaća pravo svakoga da prihvati vjeru i uvjerenje koje želi, da ga mijenja ili odbacuje. Nadalje, uključuje slobodu ispovijedanja vjere ili uvjerenja, samostalno ili u zajednici s drugima, u javnosti ili privatno, molitvom, propovijedi i obavljanjem vjerskih dužnosti i obreda. Sloboda vjere ili uvjerenja uključuje i pravo na nediskriminaciju zbog vjere ili uvjerenja.
- **sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države**
    - Nije moguće miješanje države u unutarnje stvari crkve, kao ni miješanje crkve u unutarnje stvari države - RH je sekularna država (odvojenost crkve od države)

Ustav propisuje da su vjerske zajednice slobodne, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

➢ Politička prava

- **pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed** – međutim, moguće je ograničenje prava na okupljanje radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi, pravnog poretka, javnog morala i zdravlja. Mirno okupljanje i javni prosvjed ne smiju se održavati u blizini: bolnica, dječjih vrtića i osnovnih škola, u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode, na autocestama i magistralnim cestama

- **pravo na slobodno udruživanje u sindikate i druge udruge** - svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili radi zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja ili ciljeve. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom.

Slobodno udruživanje građana **u političke stranke** uvjet je djelotvornog funkcioniranja demokratskog političkog sustava.

Slobodno je udruživanje **u sindikate** ili različite **građanske udruge** jer treba uspostaviti ravnotežu između različitih društvenih interesnih skupina.

Pravo slobodnog udruživanja **ograničeno** je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

- svaki državljanin Republike Hrvatske ima, pod jednakim uvjetima, **pravo sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe**

Ovo pravo podliježe određenim faktičnim ograničenjima kroz uvjete koje pojedinac mora ispunjavati. Ta su ograničenja ustavnopravno prihvatljiva, ako su uvjeti jednaki za sve.

- **biračko pravo** - hrvatski državljani s navršenih 18 godina imaju opće i jednako biračko pravo.
- **pravo na podnošenje predstavki i pritužbi** i pravo, davati prijedloge državnim i javnim tijelima i dobiti na njih odgovor (tzv. pravo peticije u širem smislu)
    - ovo pravo podrazumijeva pisano (ali i usmeno izrečeno) obraćanje vlastima ili višim službenim tijelima, u kojem se izražava nezadovoljstvo određenim radom ili postupanjem ili se iznosi prijedlog da se što učini ili poduzme.
    - Ustav ne definira pojedina sredstva i ne postavlja nikakva ograničenja glede ovlaštenika za njihovo korištenje. Dakle, predstavku, pritužbu ili prijedlog može podnijeti svatko.

- njihovo podnošenje nema za posljedicu obvezu državnih i drugih javnih tijela da se o njoj izjasne u formalnom postupku, osim u obliku odgovora podnositelju peticije
- primjerice Poslovnikom Hrvatskog sabora je za pitanja predstavki i pritužbi osnovano posebno radno tijelo – Odbor za predstavke i pritužbe. Ovaj Odbor razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Saboru te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje zakona i prava građana u postupku pred tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Također, ukazuje Saboru na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značenja i predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje. To je moguće upravo zbog toga jer putem ovog Odbora građani dolaze u kontakt sa svojim izabranim predstavnicima, iznoseći im probleme na koje nailaze. Odbor ispituje, putem ovlaštenih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje ovlaštenim tijelima na potrebu poduzimanja, na zakonu osnovanih, mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga. O svojem radu Odbor jednom godišnje podnosi izvješće Saboru.

- vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana. Međutim, Ustav propisuje i **pravo na prigovor savjesti**. **Dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama.** Te su osobe obvezane ispunjavati druge dužnosti određene zakonom.

➢ Sažetak

Ljudska prava i slobode ključni su element sadržaja ustavnog prava te temelj svake demokratske države. U ovoj ste lekciji saznali koja sve osobna, a koja politička prava Ustav jamči i što neka od tih jamstava podrazumijevaju.

3.1.2. Prava osumnjičenika, okrivljenika ili optuženika

- Uvod

Cilj je ove lekcije da polaznici osvijeste Ustavom zaštićena prava osumnjičenika, okrivljenika ili optuženika i koje su daljnje implikacije sadržaja tih prava.

- Prava

Kazneni postupak je skup pravno uređenih radnji koje poduzimaju različita državna tijela i drugi sudionici kaznenog postupka kada postoji vjerojatnost da je počinjeno kazneno djelo. Kazneno djelo predstavlja povredu temeljnih društvenih vrijednosti, pa društvo na njega reagira kažnjavanjem počinitelja toga djela. Dakle, svrha je kaznenog postupka utvrditi je li kazneno djelo počinjeno te tko ga je počinio. Da bi se određena osoba mogla proglasiti krivom za kazneno djelo i kazniti, nužno je provesti kazneni postupak. Kazneni postupak složeni je mehanizam koji prolazi kroz različite stadije u kojima ključnu ulogu imaju različita državna tijela.

Osumnjičenik je osoba protiv koje kazneni postupak još nije započeo, ali kojeg tijela kaznenog progona sumnjiče za počinjenje određenog kaznenog djela te prema njemu poduzimaju pojedine radnje i mjere koje prethode kaznenom postupku, a u cilju razjašnjenja te sumnje. Osumnjičenikom se tako smatra ona osoba protiv koje je podnesena kaznena prijava ili se provode izvidi ili je provedena hitna dokazna radnja.

Okrivljenik je osoba protiv koje je doneseno rješenje o provođenju istrage ili osoba koja je obaviještena o provođenju dokaznih radnji, osoba protiv koje je podnesena privatna tužba i osoba protiv koje je presudom izdan kazneni nalog**.**

Optuženik je osoba protiv koje je optužnica potvrđena ili je povodom privatne tužbe određena rasprava.

Nešto više treba reći o osobnim pravima osumnjičenika, okrivljenika ili optuženika. Ona su pobliže uređena Zakonom o kaznenom postupku.

Pojedina osoba smije biti kazneno progonjena i kažnjena samo za postupanja koja su bila zakonom predviđena kao kaznena djela u vrijeme kad su počinjena.

Ustav propisuje da je svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. Propisana **presumpcija nedužnosti** (nevinosti) ne znači međutim da se određenu osobu ne bi moglo smatrati, npr. optuženom ili nepravomoćno osuđenom. Svaka uhićena i pritvorena osoba ima pravo žaliti se nadležnom sudu. Dakle, tek **nakon pravomoćnosti sudske presude određena osoba može se**

smatrati krivom za određeno kazneno djelo. Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela – **pravo na pravično** (pošteno, fer) **suđenje.** [15]

U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik, okrivljenik ili optuženik ima **pravo:**

- da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete,
- da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane,
- **na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem, i s tim pravom mora biti upoznat,**
- da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetom propisanim zakonom,
- da mu se sudi u njegovoj nazočnosti, ukoliko je dostupan sudu,
- da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe,
- na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Uz navedeno, **važno** je naglasiti:

- Osumnjičenik, okrivljenik i optuženik ne smije se siliti da prizna krivnju.
- Dokazi pribavljeni na nezakonit način (nezakoniti dokazi) ne mogu se uporabiti u sudskom postupku.
- Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja.
- Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna.
- Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom (*ne bis in idem*).

Ustav također izrijekom štiti prava osoba lišenih slobode navodeći da se sa uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo. Tko je god pritvoren i optužen zbog kaznenog djela, ima pravo u najkraćem roku, određenom zakonom, biti izveden

15 O čemu smo više govorili u ranijim lekcijama.

pred sud i u zakonskom roku oslobođen ili osuđen. Pritvorenik se, uz zakonsko jamstvo, može pustiti da se brani sa slobode.

Naposljetku, Ustav jamči da svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima, u skladu sa zakonom, pravo na odštetu i javnu ispriku.

Za istaknuti je da Ustav sadrži i odredbu o nezastarijevanju nekih kaznenih djela. Tako **ne zastarijevaju:**

- kaznena djela koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu kao genocid, zločin agresije, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin, a zatim i:
- kaznena djela ratnog profiterstva i
- kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, propisana zakonom- Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije ("Narodne novine" br. 57/11.).

Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, **oduzet će se.**

➢ Sažetak:

U ovoj ste lekciji više naučili o osobnim pravima osoba protiv kojih je pokrenut kazneni postupak. Jamstvo njihovih osobnih prava u postupcima koji se protiv njih vode posebno su važna i predmet su razmatranja kako kaznenom, tako i u postupku zaštite njihovih ljudskih prava koji mogu biti samostalno pokrenuti.

3.1.3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava

➢ Gospodarska prava

- **Pravo vlasništva –** vlasništvo čini skup prava njegovog nositelja u odnosu prema stvari i podrazumijeva pravo na njeno posjedovanje, upotrebu, korištenje i raspolaganje. Objekt ustavnopravne zaštite je dakle mirno uživanje navedenih vlasničkih prava, bez nametanja prekomjernog tereta. Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti. [16]

- **Pravo nasljeđivanja**

- **Poduzetničke i tržišne slobode** - temelj su gospodarskog ustrojstva Republike Hrvatske; Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu; Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom; Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana; prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom; inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Porezni sustav mora se temeljiti na načelima jednakosti i pravednosti.

16 Primjer: izvlaštenje – javnopravno oduzimanje ili ograničenje prava vlasništva u javnom interesu, uz naknadu, kao npr. za izgradnju autocesta i sl.)

➢ Socijalna prava

Socijalna država je ona država koja je na sebe preuzela odgovornost osiguranja temeljnih egzistencijalnih uvjeta svojih građana. Socijalna pravda, sastavnica je tog koncepta socijalne države, i jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka RH. Socijalna prava koja jamči Ustav su:

- **Pravo na rad i sloboda rada** - Pravo na rad ne znači jamstvo zaposlenja. Zabranjen je svaki prisilni i obvezatni rad.
- **Pravo na pravednu naknadu za rad i uvjete rada** - Tumači se kao jamstvo prava na zaradu pod jednakim uvjetima, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
- **Socijalna sigurnost** - uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom. Posebno:

  - pravo na zdravstvenu zaštitu i mirovinsko osiguranje

  - pravo na skrb za nemoćne i potrebite

- Posebna zaštita obitelji, materinstva, djece i mladeži i nemoćnih
- Posebna zaštita osoba s invaliditetom
- Posebna zaštita hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja
- Ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva
- **Pravo radnika i poslodavaca na udruživanje**
- **Pravo na štrajk** – moguće zakonom ograničiti to pravo u oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i javnim službama
- **Pravo na zdrav život** - država osigurava uvjete za zdrav okoliš.

- dužnost je svih, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, posvećivati posebnu skrb zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša (primjerice, razminiravanje, zaštita od zagađivanja…)

➢ Kulturna prava

- **sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva**

-**pravo na** dostupno **obrazovanje** te na besplatno obvezno obrazovanje

- **autonomija sveučilišta**

3.1.4. Dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, izborna prava, ustavni položaj Hrvatske narodne banke i Državnog ureda za reviziju

Dobra od interesa za Republiku Hrvatsku

Pod osobitom zaštitom su sljedeća dobra:

- more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i prirodna bogatstva, ali i
- zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za RH

Pojedinim se zakonima određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.

- Izborna prava

Kada govorimo o izbornim pravima treba poći od toga da Ustav priznaje opće i jednako biračko pravo. Ono može biti **aktivno** (birati) i **pasivno** (biti biran).

- **Opće** biračko pravo znači da svi državljani imaju pravo birati (aktivno biračko pravo) i biti birani (pasivno biračko pravo), neovisno o svojim posebnim obilježjima (spolu, rasi, vjeri, naciji, društvenom podrijetlu i statusu, imovini, naobrazbi, svjetonazoru i dr.).
- **Jednako** biračko pravo znači da svi građani imaju jednako pravo glasa (jedan čovjek, jedan glas) i da svaki glas ima jednaku vrijednost (jedan glas, jedna vrijednost). Glasovati se može samo jednom i nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Prema članku 45. Ustava, hrvatski državljani s navršenih 18 godina (birači) imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu, u skladu sa zakonom.

Ustavom je zajamčena i potpuna **tajnost** glasovanja. Ono jamči da će izborna odluka svakoga pojedinca ostati nepoznata, što se osigurava primjerice zaštićenim glasačkim mjestima (separei, kabine i sl), zapečaćenim glasačkim kutijama i drugim.

- Ustavni položaj Hrvatske narodne banke i Državnog ureda za reviziju

Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske.

Hrvatska narodna banka je **samostalna i neovisna** i o svom radu izvješćuje Hrvatski sabor.

Hrvatskom narodnom bankom upravlja i njezinim poslovanjem rukovodi **guverner** Hrvatske narodne banke.

Ustrojstvo, cilj, zadaci i nadležnost Hrvatske narodne banke uređuju se zakonom.

Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je **samostalna i neovisna** u svom radu.

Državnim uredom za reviziju upravlja **glavni državni revizor** koji o njegovu radu izvješćuje Hrvatski sabor.

Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju uređuju se zakonom.

3.1.5. Ljudska prava i temeljne slobode i uvjeti za njihovo ograničavanje

- Uvod

Cilj ove lekcije je prikazati Zajedničke odredbe Ustava o ljudskim pravima i slobodama te mogućnosti i kriterije ograničavanja Ustavom garantiranih prava i sloboda.

Osobito aktivna tema u vrijeme pandemije COVID 19, kada se u više navrata pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske postavilo pitanje ustavnosti mjera Stožera civilne zaštite, kojom su se ograničavala ljudska prava i slobode.

- Zajedničke odredbe

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda (u strukturi Ustava dio III.) obuhvaća više od trećine ustavnog teksta te taj popis jamstava podijeljen je u tri odjeljka: Zajedničke odredbe, Osobne i političke slobode i prava te Gospodarska, socijalna i kulturna prava, a o sadržaju posljednja dva odjeljka smo prethodno već govorili.

U spomenutim Zajedničkim odredbama utvrđena su temeljna prava i slobode, koja su načelno, neograničena. Tako je u njima sadržana **zabrana diskriminacije** (prema navedenim osnovama) te Ustav ujedno proklamira i **jednakost svih pred zakonom** što znači kako to jamstvo štiti sve ljude na teritoriju Republike Hrvatske bili oni hrvatski državljani ili ne. Jamči se izrijekom **i ravnopravnost pripadnicima nacionalnih manjina**. [17]

Nadalje, u Zajedničke odredbe spadaju i **pravo na žalbu** protiv prvostupanjskih odluka (sudova ili drugih nadležnih tijela vlasti) kao i jamstvo da će pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti biti utemeljeni na zakonu. Uz to, a radi provedbe i zaštite prava na zakonitu odluku, zajamčena je **sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.** Ovo jamstvo teži da se osigura stvarna i učinkovita, neovisna i nepristrana sudska zaštita od nezakonitih akata navedenih tijela (upravni spor).

17 *„Jedina stabilna država je ona u kojoj su sve osobe jednake pred zakonom“ Aristotel*

- Ograničavanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

Prethodno smo napomenuli da su **temeljne ustavne slobode i prava čovjeka i građanina načelno neograničeni.** Puni opseg njihovog ostvarivanja jest pravilo, a ograničenje, koje može biti određeno zakonom, može biti tek iznimka koja se mora temeljiti na izričitoj ustavnoj ovlasti i na legitimnom cilju ograničavanja kako je određen Ustavom.

U Zajedničkim odredbama su tako utvrđeni kriteriji za ograničavanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Kriteriji ograničavanja po Ustavu Republike Hrvatske su: **zaštita sloboda i prava drugih ljudi; zaštita pravnog poretka; zaštita javnog morala; zaštita zdravlja**. (čl. 16. Ustava).

Tzv. **dodatni kriteriji** predviđeni Ustavom su: **zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske; zaštita prirode i ljudskog okoliša; zaštita zdravlja ljudi.**

Načelo razmjernosti, odnosno proporcionalnosti znači da ograničavanje prava mora biti proporcionalno prirodi potrebe za ograničenjem.

Ograničavanje po članku 17. Ustava Republike Hrvatske:

1. Ratno stanje – kada Predsjednik Republike na temelju odluke Hrvatskog sabora donese akt o objavi ratnog stanja;
2. Neposredna ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti RH [18];
3. Velike prirodne nepogode.

O posebnim ograničenjima Hrvatski sabor odlučuje dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade, i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje Predsjednik Republike

Ustav utvrđuje i mjerila kojih se Hrvatski sabor, odnosno Predsjednik moraju pridržavati prilikom odlučivanja:

1. Opseg ograničenja mora biti primjeren pogibelji;
2. Posljedica ne smije biti nejednakost građana s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru te nacionalno ili socijalno podrijetlo.
3. Pojedina **prava ne mogu se ograničiti** niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države:
   - **pravo na život;**
   - **zabrana mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;**
   - **odredbe o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni;**
   - **sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti**.

18 Većina vođenih ratova nije formalno objavljena pa tako niti Domovinski rat 1991.

- Sažetak:

U ovoj ste lekciji naučili da Ustav zabranjuje diskriminaciju i jamči jednakost svih pred zakonom i pravo na žalbu, a posebice se deklarira ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina.

Ipak Ustav predviđa i određene restriktivne mogućnosti ograničavanja ljudskih prava i sloboda i to u taksativno navedenim okolnostima i po propisanoj proceduri. Pri tom svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u pojedinom slučaju, a neka osnovna prava ne mogu se nikada ograničiti.

3.2. Prava nacionalnih manjina

3.2.1. Pojam nacionalnih manjina i njihova posebna prava i slobode zajamčene Ustavom RH

- Pojam nacionalnih manjina

U izvorišnim osnovama Ustava **Republika Hrvatska** ustanovljuje se kao nacionalna **država hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina**: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima **se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti** i **ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama Organizacije ujedinjenih naroda i zemalja slobodnoga svijeta.**

Kao **najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske** i temelj za tumačenje Ustava **je**, između ostalih vrednota, i **nacionalna ravnopravnost**.

Nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njezini članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.

Zakoni kojima se uređuju prava nacionalnih manjina su organski zakoni i u Hrvatskom saboru se donose 2/3-om većinom glasova svih zastupnika.

- Posebna prava i slobode nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom RH

Republika Hrvatska se u svojim ustavnim odredbama obvezala na poštivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina, zaštitu prava predviđenih međunarodnim ugovorima i dokumentima, te svrstala prava i slobode nacionalnih manjina u temeljna ljudska prava i slobode koje su nedjeljiv dio demokratskog sustava RH dajući nacionalnim manjinama svu potrebnu potporu i zaštitu.

Zabranjena je bilo kakva **diskriminacija** temeljena **na nacionalnoj pripadnosti**.

Zabranjeno je **poduzimanje mjera kojima se mijenja omjer među stanovništvom** na područjima nastanjenim osobama koje pripadaju nacionalnim manjinama, a usmjerene su na otežavanje ostvarivanja ili ograničavanja prava i sloboda nacionalnih manjina.

Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave:

- kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje 1/3 stanovnika te jedinice,
- kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom koji je dio unutarnjeg pravnog poretka RH
- kada je propisano statutom jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

Pripadnicima nacionalnih manjina osiguravaju se posebna **prava i slobode**, a naročito:

a. **služenje svojim jezikom i pismom u javnoj i službenoj uporabi** (npr. pravo na osobnu iskaznicu na jeziku i pismu kojim se služe, pravo na uporabu jezika u postupku pred upravnim tijelima, pred tijelima državne uprave prvog stupnja, sudbenim tijelima prvog stupnja, postupcima koje vode državno odvjetništvo i javni bilježnici)
b. **odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe** (npr. osnivanje školskih ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine, prilagodbu nastavnog plana i programa na jezik i pismo nacionalne manjine, pravo na nastavnike iz reda nacionalne manjine, pravo na osnivanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokih učilišta, učenja jezika i pisma nacionalne manjine)
c. **uporaba svojih znamenja i simbola** (npr. zastava, himna/svečana pjesma, grb)
d. **kulturna autonomija održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicije** (npr. osnivanje udruga, zaklada i fundacija, održavanje veze s narodom s kojim dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, te s pravnim osobama sa sjedištem na području države tog naroda od kojih mogu primati bez plaćanja carine novine, časopise, knjige, filmove, te ih koristiti za svoje potrebe i dijeliti pripadnicima nacionalnih manjina)
e. **pravo na očitovanje svoje vjere, te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s pripadnicima te vjere**
f. **pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja na jeziku i pismu kojim se služe** (npr. osiguravanje proizvodnje i emitiranje radijskog i televizijskog programa na jeziku nacionalnih manjina, arhivske i knjižničke djelatnosti, emitiranje posebnih emisija namijenjenih informiranju pripadnika nacionalnih manjina na njihovim jezicima te razvoju i iskazivanju kulturne, vjerske i druge samobitnosti nacionalnih manjina)
g. **samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa**
h. **zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima**
i. Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru (biraju najmanje 5, a najviše 8 zastupnika, pripadnicima nacionalnih manjina koji sudjeluju s više od 1,5% stanovnika jamči se najmanje 1, a najviše 3 zastupnička mjesta, a onima s manje od 1,5%

stanovnika imaju pravo izabrati najmanje 4 zastupnika pripadnika različitih nacionalnih manjina)

j. **sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina**

k. Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

l. **zaštita od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i slobode**.

3.2.2. Vijeće nacionalne manjine, predstavnici i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina

- Vijeće nacionalne manjine i predstavnici

Pripadnici nacionalnih manjina biraju **svoje predstavnike s ciljem sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u vijeće nacionalnih manjina** u jedinicama samouprave, a **ukoliko nema uvjeta za vijeća** nacionalnih manjina, tada **biraju predstavnika** nacionalnih manjina pod određenim zakonskim uvjetima.

Vijeća nacionalnih manjina neprofitne su pravne osobe, a svojstvo pravne osobe stječu upisom u registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Za svoje obveze **vijeće** nacionalne manjine **odgovara** svojom cjelokupnom imovinom.

- Uvjeti za izbor vijeća

Nacionalne manjine mogu izabrati vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave kada:

- pripadnici pojedine nacionalne manjine imaju **najmanje 1,5% broja stanovnika** te jedinice,
- u jedinicama u kojima **živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine**,
- u jedinicama **područne (regionalne) samouprave (županije) u kojima živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine.**

U vijeća nacionalne manjine **općine bira se 10 članova, grada 15, a županije 25**.

Ukoliko na području jedinice samouprave **živi najmanje 100 pripadnika** jedne nacionalne manjine, za to područje se **bira predstavnik te nacionalne manjine**.

Za određivanje broja pripadnika nacionalnih manjina u vijećima mjerodavan je posljednji popis stanovništva.

- Način izbora vijeća

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se **neposrednim tajnim glasovanjem za razdoblje od 4 godine** od strane birača nacionalne manjine s područja jedinica samouprave.

Kandidate za članove vijeća nacionalnih manjina **mogu predlagati udruge** nacionalnih manjina **ili najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine s područja općine**, **30 s područja grada i 50 s područja županije.**

- Način rada vijeća

Članovi vijeća nacionalne manjine **većinom glasova svih članova**, **tajnim glasovanjem, biraju predsjednika vijeća**, a **većinom glasova donose program rada, financijski plan, završni račun i statut.**

Sredstva za rad nacionalnih manjina su:
- sredstva za obavljanje svih administrativnih poslova,
- sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine

Navedena **sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave, a sredstva za ostvarivanje određenih programa mogu se osigurati i u proračunu RH.**

Sredstva koja vijeće nacionalne manjine ostvari od svoje imovine, od donacija, poklona ili po bilo kojem drugom osnovu, **mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu i proizlaziti iz programa rada**.

Članovi vijeća svoje **dužnosti** obavljaju **dragovoljno i s pažnjom dobrog gospodara**.

Članovi vijeća mogu primati:
- **naknadu za troškove** koju su imali za obavljanje posla,
- **nagradu** za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koje odobri ministar nadležan za opću upravu.

- Prava vijeća nacionalnih manjina

Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo:

1) **predlagati tijelima** jedinice lokalne samouprave **mjere za unapređivanje položaja** nacionalne manjine, **davanje prijedloga općih akata** kojima se uređuju **pitanja od značaja za vijeće nacionalne manjine** tijelima koje ih donose,

2) **isticati kandidate** za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinice samouprave,

3) **biti obaviješteni o svakom pitanju koje se tiče položaja nacionalne manjine**, a o njemu se raspravlja na radnim tijelima predstavničkog tijela jedinice samouprave.

- Koordinacija vijeća

Koordinaciju vijeća, radi usklađivanja ili unapređivanja različitih interesa nacionalnih manjina, **mogu osnovati:**

- dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih **u istoj ili različitim jedinicama lokalne samouprave**,
- dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih **u istoj ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave**.

Koordinacija vijeća nacionalnih manjina usuglašava stavove vijeća nacionalnih manjina, te uz ovlaštenje vijeća poduzima u njihovo ime pojedine mjere iz djelokruga poslova vijeća.

Ako je više od polovice vijeća nacionalnih manjina područne (regionalne) samouprave (županije) sporazumom osnovalo koordinaciju vijeća, presumpcija je, smatra se, da je koordinacija vijeća osnovana za područje cijele Republike Hrvatske.

Koordinacija vijeća nacionalnih manjina za područje RH neprofitna je pravna osoba, svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

Koordinacija vijeća nacionalnih manjina koju su vijeća nacionalnih manjina osnovala za područje RH može donositi odluke o znamenju i simbolu nacionalnih manjina, te načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina, uz suglasnost Savjeta za nacionalne manjine.

3.2.3. Savjet za nacionalne manjine

Savjet za nacionalne manjine se osniva na razini RH. Autonomno je tijelo osnovano na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Osniva se s ciljem učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu u RH, a osobito radi razmatranja i predlaganja te rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, vijećima nacionalnih manjina, predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode.

- Postupak imenovanja Savjeta za nacionalne manjine

Članove Savjeta za nacionalne manjine **imenuje Vlada RH** na vrijeme od 4 godine.

Po položaju članovi Savjeta su zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.

Ostale članove Vlada imenuje na način da je:
- 7 članova iz reda osoba koje predlože vijeća nacionalnih manjina,
- 5 članova iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih djelatnika, iz reda osoba koje predlože manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina.

Vlada RH imenuje predsjednika i 2 potpredsjednika Savjeta od kojih je jedan od njih iz redova nacionalne manjine koja u ukupnom stanovništvu RH ima više od 1,5% stanovnika.

- Način rada

Savjet za nacionalne manjine **radi na sjednicama**, **predsjednik i potpredsjednici** Savjeta dužnost obavljaju **profesionalno**.

Vlada RH osniva stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Savjet.

Savjet za nacionalne manjine ima statut koji **donosi uz suglasnost Vlade RH**, a statutom pobliže uređuje djelokrug i organizaciju rada Savjeta.

Savjet za nacionalne manjine većinom glasova svih članova **donosi program rada, pravilnik o unutarnjem redu stručne službe Savjeta, financijski plan, završni račun i odluke o raspoređivanju sredstava** koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Svi navedeni akti objavljuju se u Narodnim novinama.

3.2.4. Nadzor nad provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Ostvarivanje prava i sloboda nacionalnih manjina nadziru tijela državne uprave u pitanjima iz svog djelokruga.

Vlada RH usklađuje rad tijela državne uprave u primjeni Ustavnog zakona i svih drugih posebnih zakona kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine.

Vlada RH najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provođenju Ustavnog zakona i načinu utroška sredstava koja su u državnom proračunu osigurana za potrebe nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine polugodišnje podnosi izvješće o pitanjima iz djelokruga Savjeta **radnom tijelu Hrvatskog sabora** u čijem je djelokrugu ostvarivanje prava nacionalnih manjina, **a kvartalno izvješće** podnosi **o utrošku sredstava** koja su u proračunu osigurana za potrebe nacionalnih manjina.

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici u jedinici lokalne samouprave mogu **zatražiti od nadležnog tijela državne uprave** da provede **nadzor nad primjenom Ustavnog zakona i svih drugih posebnih zakona kojima su** uređena prava i slobode nacionalnih manjina od strane tijela jedinice samouprave u kojima su osnovane, **te da poduzme mjere za zakonito postupanje tih tijela**. O takvom **zahtjevu vijeće nacionalnih manjina obavještava Savjet** za nacionalne manjine **koji** je dužan **o svom stajalištu povratno izvijestiti** vijeća ili predstavnika.

Savjet za nacionalne manjine **može zatražiti od Vlade RH da provede nadzor nad primjenom Ustavnog zakona i svih drugih posebnih zakona** kojima su uređena prava i slobode nacionalnih manjina **od strane tijela državne uprave i da poduzme mjere za zakonito postupanje tih tijela.**

3.3. Pravo na pristup informacijama

- Sadržaj, cilj i temeljni pojmovi Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama **uređuje se**:

- pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti,
- načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija,
- djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje,
- inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona,
- druge obveze tijela javne vlasti i
- prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Odredbe ovog Zakona **ne primjenjuju se** na:

- stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom,
- -na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Hrvatske,
- -na informacije koje predstavljaju klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države,
- te klasificirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Temeljni pojmovi Zakona su:

- **Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija** (korisnik) je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba,
- **Tijela javne vlasti«**, u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo,
- **Informacija«** je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti;
- **Pravo na pristup informacijama«** obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom,
- **Ponovna uporaba«** znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu,
- **Test razmjernosti i javnog interesa«** je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

➢ Ograničenja prava na pristup informacijama

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Tijela javne vlasti mogu **ograničiti pristup informaciji**:

- ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
- ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
- ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
- ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
- ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
- ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
- u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Također, tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako **postoje osnove sumnje** da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

Tijela javne vlasti mogu **ograničiti pristup informaciji** ako je:

1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
2) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.

- Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona. Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

➢ Djelokrug i način imenovanja Povjerenika za informiranje

Povjerenik štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija.

Povjerenik:

- obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija;
- obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona;
- prati provedbu ovoga Zakona i propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi;
- predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, uređenog ovim Zakonom;
- informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
- predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ovoga Zakona;
- inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
- podnosi Hrvatskome saboru izvješće o provedbi ovoga Zakona i druga izvješća kad Hrvatski sabor to od njega zatraži;
- provodi izvršenje rješenja Povjerenika;
- sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskoga sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskoga sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz njegova djelokruga;
- podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje.

Povjerenika bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata Povjerenika, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti iz drugih razloga, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora objavljuje javni poziv za dostavu kandidatura za izbor Povjerenika. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, utvrđuje prijedlog najmanje dvaju kandidata za Povjerenika na temelju pristiglih prijava iz javnog poziva te ga upućuje Hrvatskom saboru.

Za Povjerenika može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće **uvjete**:

- hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske,
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne ili društvene struke,
- najmanje 10 godina radnog iskustva u struci,
- istaknuti stručnjak s priznatim etičkim i profesionalnim ugledom i iskustvom iz područja zaštite i unapređenja ljudskih prava, slobode medija i razvoja demokracije,
- koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti,
- koja nije član političke stranke.

➢ Postupak povodom pravnih lijekova u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (žalba, upravni spor)

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Upravni spor protiv rješenja može pokrenuti i tijelo javne vlasti koje je donijelo prvostupanjsko rješenje.

Pravomoćna rješenja Povjerenika kojima se omogućava pristup informacijama i rješenja kojima se tijelu javne vlasti nalaže rješavanje zahtjeva za pristup informacijama su obvezujuća i izvršna. Izvršenje rješenja provodi Povjerenik donošenjem rješenja o izvršenju koje se osigurava izricanjem novčane kazne odgovornoj osobi tijela javne vlasti.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Protiv rješenja o ponovnoj uporabi informacija može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Ako tijelo javne vlasti odbije zahtjev za ponovnu uporabu zbog zaštite prava intelektualnog vlasništva, dužno je obavijestiti podnositelja o nositelju prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat, odnosno o nositelju licencije od kojeg je tijelo javne vlasti dobilo odnosnu informaciju.

- Ovlašteno tijelo za nadzor nad primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama te postupak nadzora

Nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama ovog obavlja Povjerenik. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Inspekcijski nadzor obavlja se povodom zaprimljenih predstavki korisnika prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti.

Inspekcijski nadzor provodi se kao:

- neposredni inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u podatke i dokumentaciju nadziranog tijela javne vlasti te uvjete i način rada nadziranog tijela javne vlasti;
- posredni inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.

Nakon provedenoga inspekcijskog nadzora, inspektor sastavlja **zapisnik** o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima.

Protiv zapisnika čelnik nadziranog tijela javne vlasti može podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana primitka zapisnika. Povodom prigovora donosi se odluka o prigovoru na zapisnik. Odluka se mora donijeti u roku od 30 dana od primitka prigovora. Prigovor odgađa obvezu postupanja po izrečenim mjerama do zaprimanja odluke. Odluka o prigovoru nije upravni akt.

Prigovor podnesen protiv zapisnika inspektora, razmatra inspektor koji je obavio nadzor i izradio zapisnik. U slučaju osnovanosti prigovora inspektor će izmijeniti zapisnik u smislu navoda iz prigovora. Ako inspektor prigovor ocijeni u cijelosti ili djelomično neosnovanim, prigovor će, uz očitovanje, dostaviti Povjereniku na odlučivanje.

Povjerenik će preispitati prigovor i očitovanje, te je ovlašten:

1. ukinuti ili izmijeniti izrečenu mjeru, ako su navodi iz prigovora osnovani,
2. odbiti prigovor.

3.4. Zaštita osobnih podataka

- Pravni temelji za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka i posebnih kategorija osobnih podataka

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

- ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka;
- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
- obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika;
- obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa;
- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade.

- Sadržaj, cilj i temeljni pojmovi Opće uredbe o zaštiti podataka

Općom uredbom o zaštiti podataka se utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Njom se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Temeljni pojmovi Opće uredbe odnosno njihova značenja su:

„osobni podaci" znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

„obrada" znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„ograničavanje obrade" znači označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

„izrada profila” znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;

„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

„izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

„privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

„genetski podaci” znači osobni podaci koji se odnose na naslijeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca, i koji su dobiveni osobito analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca;

„biometrijski podaci” znači osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci;

„podaci koji se odnose na zdravlje” znači osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu;

„glavni poslovni nastan” znači:

(a) što se tiče voditelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, osim ako se odluke o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka donose u drugom poslovnom nastanu voditelja obrade u Uniji te je potonji poslovni nastan ovlašten provoditi takve odluke, u kojem seslučaju poslovni nastan u okviru kojeg se donose takve odluke treba smatrati glavnim poslovnim nastanom;

(b) što se tiče izvršitelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, ili, ako izvršitelj obradenema središnju upravu u Uniji, poslovni nastan izvršitelja obrade u Uniji u kojem se odvijaju glavne aktivnosti obrade u kontekstu aktivnosti poslovnog nastana izvršitelja obrade u mjeri u kojoj izvršitelj obrade podliježe posebnim obvezama u skladu s ovom Uredbom;

„predstavnik” znači fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je voditelj obrade ili izvršitelj obrade imenovao pisanim putem u skladu s člankom 27., a koja predstavlja voditelja obrade ili izvršitelja obrade u pogledu njihovih obveza na temelju ove Uredbe;

„poduzeće” znači fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;

„grupa poduzetnika” znači poduzetnik u vladajućem položaju te njemu podređeni poduzetnici;

„obvezujuća korporativna pravila” znači politike zaštite osobnih podataka kojih se voditelj obrade ili izvršitelj obrade s poslovnim nastanom na državnom području države članice pridržava za prijenose ili skupove prijenosa osobnih podataka voditelju obrade ili izvršitelju obrade u jednoj ili više trećih zemalja unutar grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću;

„nadzorno tijelo” znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica u skladu s člankom 51.;

„predmetno nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo koje je povezano s obradom osobnih podataka zato što:

(a) voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan na državnom području države članice tog nadzornog tijela;
(b) obrada bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na ispitanike koji borave u državi članici tog nadzornog tijela; ili
(c) podnesena je pritužba tom nadzornom tijelu.

„prekogranična obrada" znači ili:

(a) obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti poslovnih nastana u više od jedne države članice voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan u više od jedne države članice; ili
(b) obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti jedinog poslovnog nastana voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ali koja bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na ispitanike u više od jedne države članice.

„relevantni i obrazloženi prigovor" znači prigovor na nacrt odluke kao i na to je li došlo do kršenja ove Uredbe, ili je li djelovanje predviđeno u vezi s voditeljem obrade ili izvršiteljem obrade u skladu s ovom Uredbom, koji jasno pokazuje važnost rizika koje predstavlja nacrt odluke u pogledu temeljnih prava i sloboda ispitanika i, ako je primjenjivo, slobodnog protoka osobnih podataka unutar Unije;

„usluga informacijskog društva" znači usluga kako je definirana člankom 1. stavkom 1. točkom 2. Direktive 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća (19);

„međunarodna organizacija" znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja.

Prepoznati prava fizičkih osoba (ispitanika) tijekom prikupljanja i obrade osobnih podataka

Prava fizičkih osoba (ispitanika) tijekom prikupljanja i obrade osobnih podataka jesu:

- pravo ispitanika na informiranje o obradi osobnih podataka
- pravo pristupa osobnim podacima
- pravo ispitanika na ispravak podataka
- pravo ispitanika na brisanje osobnih podataka
- pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
- pravo na prenosivost osobnih podataka
- pravo na prigovor obradi osobnih podataka
- pravo na prigovor automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka, uključujući
- izradu profila.

- Poslovi i ovlasti Agencije za zaštitu osobnih podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Agencija je neovisno nadzorno tijelo i glede obrade osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, prema odredbama Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18), a kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016).

Također, Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 15. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te zakonitost obrade iz članka 4. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

3.5. Zabrana diskriminacije i ravnopravnost spolova

3.5.1. Pojam i oblici diskriminacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije

➢ Uvod

Jamstvo zabrane diskriminacije propisano je nizom pravnih akata koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Jamstvo zabrane diskriminacije ustavna je kategorija (članak 3. i članak 14.), a proklamira ga niz međunarodnih akata, a posebno je važno ukazati na Europsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i na Povelju o temeljnim pravima Europske unije.

Od zakonskih akata prije svega treba izdvojiti dva zakona – Zakon o suzbijanju diskriminacije ("Narodne novine" br. 85/08., 112/12. - dalje: ZSD) i Zakon o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12., 69/17.,dalje: ZRS) zakoni koje možemo smatrati „krovnim“ (stožernim) zakonskim aktima, budući da se njima detaljnije razrađuje ustavna vrednota jednakosti iz članka 3. odnosno jamstva jednakog postupanja i jednakosti pred zakonom iz članka 14. Ustava Republike Hrvatske, a koji su zakoni doneseni po proceduri propisanoj za donošenje organskih zakona[19.]

Postoji i niz drugih akata koji propisuju zabranu diskriminacije za svoje područje primjene. No, iz opisane pravne snage Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova (organski zakoni) slijedi zahtjev pravne usklađenosti svih ostalih zakonskih i podzakonskih akata. To znači da se zabrana diskriminacije mora tumačiti u skladu sa značenjem koje to jamstvo ima u okviru ZSD-a i ZRS-a. Nije prihvatljivo da zabrana izravne diskriminacije u okviru, na primjer - poreznog zakonodavstva, Zakona o državnim službenicima ili Zakona o radu - u upravnoj ili sudskoj praksi, poprimi drugačije značenje od onog koje to jamstvo ima u okviru ZSD-a odnosno ZRS-a. Međutim, ranije istaknuti uvjet usklađenosti ne odnosi na kazneno zakonodavstvo, koje sadrži svoje samostalne antidiskriminacijske odredbe. Ipak, tumačenje zabrane diskriminacije u okviru građanske odgovornosti može biti od koristi i u razumijevanju antidiskriminacijskih odredaba u okviru kaznenopravne odgovornosti.

19 Članak 83. Ustava Republike Hrvatske
1. Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
2. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđene ljudska prava i temeljene slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika

- **Pojam diskriminacije**

Diskriminacijom, u smislu ZSD, smatra se:

- stavljanje u **nepovoljniji položaj bilo koje osobe, kao i osobe povezane s njom** rodbinskim ili drugim vezama,
- na **temelju**:

1. rase ili etničke pripadnosti ili boje kože,
2. spola,
3. jezika,
4. vjere,
5. političkog ili drugog uvjerenja,
6. nacionalnog ili socijalnog podrijetla,
7. imovnog stanja,
8. članstva u sindikatu,
9. obrazovanja,
10. društvenog položaja,
11. bračnog ili obiteljskog statusa,
12. dobi,
13. zdravstvenog stanja,
14. invaliditeta,
15. genetskog naslijeđa,
16. rodnog identiteta i izražavanja te
17. spolne orijentacije.

Te su osnove taksativno navedene u članku 1. stavku 1. ZSD.

Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju **pogrešne predodžbe** o postojanju koje od navedenih osnova. [20]

[20] Napomena: Riječ diskriminacija u svakodnevnom govoru često se koristi za svaku vrstu nepravde ili nejednakog postupanja. Ali zabrana i zaštita prema ZSD obuhvaća nejednako postupanje samo ako je razlog takvog postupanja jedna ili više od 17 navedenih zakonskih osnova. Ako osnova stavljanja u nepovoljni položaj nije jedna od nabrojanih osobina neće se raditi o diskriminaciji. Međutim, može se raditi o kojem drugom obliku nepovoljnog postupanja zabranjenog zakonom (primjerice tzv. mobing). Iako žrtvi takvo razlikovanje može zvučati kao čista pravna formalnost, bitno je znati ocijeniti kada se radi o diskriminaciji, a kada ne, jer je velika razlika u mogućnostima pravne zaštite, koja je u slučaju postojanja diskriminacije znatno šira i jača. Pri tom je zabrana diskriminacije svedena na one osnove koje zakonodavac smatra posebno nepovoljnim za funkcioniranje društva, a i među njima postoji hijerarhijskih razlika, koja proizlazi iz same svrhe antidiskriminacijskog prava.

➢ Oblici diskriminacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije

Zakon zabranjuje više oblika diskriminacije, to su:

1. **izravna diskriminacija,**
2. **neizravna diskriminacija,**
3. **uznemiravanje i spolno uznemiravanje,**
4. **segregacija,**
5. **zabrana propuštanja razumne prilagodbe**
6. **poticanje na diskriminaciju.**

1. Izravna diskriminacija

Izravna diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi zbog jedne ili više njezinih karakteristika (osnova) u slučaju:

- da je riječ o postupanju kojim se osoba stavlja u **nepovoljniji položaj** od druge osobe u usporedivoj situaciji,
- da je **razlog** takvog postupanja jedna od njegovih karakteristika tj. **diskriminacijskih osnova navedenih u ZSD**. [21]

Za prepoznavanje postojanja izravne diskriminacije i zaštitu od nje u sudskim postupcima koji se vode prema odredbama ZSD uvijek je odlučan odgovor na pitanje:

Iz kojeg je razloga došlo do nepovoljnog postupanja odnosno je li do takvog postupanja došlo zbog pripadnosti određene osobe nekoj zaštićenoj društvenoj skupini?

Odgovoriti na to pitanja često nije nimalo jednostavno. Ipak **nije potrebno utvrđivati postojanje namjere da do diskriminacije dođe**. Kod izravne diskriminacije, u situaciju otkaza ugovora o radu koji je ranije primjerice naveden, osoba koja tvrdi da je diskriminirana mora pokazati kako je **moguće** da je do nepovoljnog postupanja (otkaza) došlo zbog toga što je poslodavac na neki način upotrijebio zabranjeni kriterij razlikovanja. U tu svrhu može koristiti različita dokazna sredstva, (iskaze svjedoka, korespondenciju između njega i poslodavca i sl.) U slučaju da to uspije, na poslodavca prelazi teret dokazivanja da tome nije tako. Ako to poslodavac ne uspije, sud će utvrditi postojanje diskriminacije i pružiti traženu antidiskriminacijsku zaštitu. U ovom „obrnutom“ teretu dokazivanja (samo mogućnosti, a ne i izvjesnosti) očituje se antidiskriminacijska zaštita prema odredbama ZSD.

[21] Primjer izravnog diskriminatornog postupanja bio bi otkaz zaposleniku zbog njegove pripadnosti određenoj nacionalnosti ili vjeri, odnosno određenoj političkoj stranci

2. Neizravna diskriminacija

Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po osnovi iz čl. 1. st. 1. ZSD u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati zakonitim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nužna.

Iz navedene zakonske definicije proizlaze **tri ključna elementa za prepoznavanje neizravne diskriminacije**, a to su:

- **naizgled neutralni kriteriji (mjere) postupanja**
- **nepovoljni položaj**
- **moguće objektivno opravdanje**.

Naizgled neutralni kriterij postupanja može se javiti u različitim oblicima pa tako i u:

- pravnim normama (zakona, podzakonskih akata, kolektivnih ugovora, pravilnika i drugih internih pravnih akata)
- pojedinačnim odlukama poslodavca
- praksi u postupanju.

Tako se može primjerice raditi o općenitim, naizgled neutralnim, pravilima koja se zasnivaju na trajanju radnog vremena ili trajanju staža kod poslodavca, a na temelju ispunjenja kojih se ostvaruju ili ne ostvaruju pojedine pogodnosti ili povlastice (primjerice otpremnina). Također, može se raditi i o pravilima koja se tiču osobnog izgleda (primjerice: bez vidljivih tetovaža ili bez pokrivala za glavu ili sl.) ili osobnog odnosno obiteljskog statusa (primjerice: mirovinu može naslijediti bračni drug).

Nepovoljni položaj

Nepovoljni položaj u koji je neutralni kriterij postupanja doveo pripadnike određene skupine (ili pojedinca) dokazivati će se ukazivanjem na usporedive situacije u kojima se nalaze pripadnici diskriminirane skupine i pripadnici neke druge skupine (tzv. komparator), te dokazivanje povezanosti time uzrokovanog nepovoljnog položaja s nekom od diskriminatornih osnova. To se najčešće može utvrditi na temelju statističkog nerazmjera između broja pripadnika usporedivih skupina koji ne mogu zadovoljiti zahtjeve sporne mjere odnosno pripadnika koji mogu zadovoljiti takve zahtjeve ili na temelju postojanja povrede nekog interesa pojedinca koji je usko vezan uz njenu ili njegovu pripadnost određenoj skupini.

Objektivno opravdanje

Ako je u sudskom postupku tužitelj uspio dokazati neravnomjerni učinak naizgled neutralne mjere, na tuženiku je da dokaže da je takva mjera objektivno opravdana. Uvjet objektivnog opravdanja je u svojoj biti test razmjernosti i kao takav se sastoji od:

- zakonitog cilja koji se želi postići neutralnom mjerom (uvjet legitimnog cilja),

- prikladnosti mjere za postizanje legitimnog cilja (uvjet sposobnosti, tj. prikladnosti mjere), te
- nužnosti mjere za postizanje legitimnog cilja (uvjet nužnosti mjere).

U slučaju da tuženik ne udovolji bilo kojem od tri navedena koraka testa razmjernosti, zbog same činjenice da mjera proizvodi nepovoljan (neravnomjeran) učinak na pripadnike određene društvene skupine koje štiti ZSD sud će pružiti antidiskriminacijsku zaštitu. Jednako tako će postupiti i kada utvrdi da sporna naizgled neutralna mjera predstavlja neizravnu diskriminaciju [22] pojedinca.

3. Uznemiravanje i spolno uznemiravanje

Uz izravnu i neizravnu diskriminaciju, ZSD ima još nekoliko antidiskriminacijskih instrumenata, pa se tako kao oblici diskriminacije u ZSD navode uznemiravanje i spolno uznemiravanje. Prema odredbi čl. 3. ZSD ovi se oblici diskriminacije definiraju:

- uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz članka 1. stavka 1. ZSD koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje
- spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

U postupcima u kojima tužitelji/ice tvrde da su žrtve uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja se ne traži dokaz da se prema njima postupalo nepovoljnije nego prema pripadniku/ici neke druge skupine (komparatori). Ono što trebaju učiniti vjerojatnim je da je konkretno postupanje:

- **bilo neželjeno s njihove strane,**
- **bilo uvjetovano njihovom pripadnošću određenoj skupini,**
- **kao cilj ili učinak imalo povredu dostojanstva tužitelja,**
- **uzrokovalo strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.**

[22] Primjer neizravne diskriminacije: u propisima koji određuju nasljeđivanje mirovine navedeno je da mirovinu nasljeđuje preživjeli bračni drug, pod propisanim uvjetima. Prema tom, naizgled neutralnom pravilu, preživjeli izvanbračni drug ne bi imao pravo na nasljeđivanje mirovine, iako je propisima obiteljskog prava propisan jednak status bračnih i izvanbračnih drugova. Stoga naizgled neutralni kriterij (brak) dovodi do nepovoljnog učinka na sve preživjele izvanbračne drugove, koji bi ispunjavali uvjete za nasljeđivanje mirovine, da su formalno zaključili brak. Na tuženiku je da dokaže da je takva mjera objektivno opravdana jer će u protivnom sud prihvatiti zahtjev i utvrditi postojanje neizravne diskriminacije.

Razlika između spolnog uznemiravanja i uznemiravanja je prvenstveno u vrsti neželjenog postupanja. Kod uznemiravanja neželjeno postupanje nema neki posebni karakter, već je primarno da je ono uvjetovano pripadnošću osobe nekoj zaštićenoj skupini. Kod spolnog uznemiravanja neželjeno postupanje je seksualne naravi. [23]

4. Segregacija

Segregaciju u smislu ZSD predstavlja **prisilno i sustavno razdvajanje osoba po nekoj od osnova iz članka 1. stavka 1. ZSD** (članak 5. ZSD). Ono što je za ovaj oblik diskriminacije odlučno, uz pretpostavke navedene u definiciji, jest **postojanje učinka društvene podređenosti** pripadnika određenih društvenih skupina. Na to treba obratiti posebnu pažnju kada se ocjenjuje predstavlja li određeno razdvajanje segregaciju ili ne. [24]

5. Zabrana propuštanja razumne prilagodbe

Zabrana propuštanja razumne prilagodbe je **antidiskriminacijski instrument namijenjen zaštiti i promicanju jednakosti osoba s invaliditetom**. Prema odredbi čl. 4. ZSD diskriminacijom će se smatrati i **propust** da se osobama s invaliditetom, u skladu s njihovim posebnim potrebama, **omogući**:

- korištenje javno dostupnih resursa,
- sudjelovanje u javnom i društvenom životu,
- pristup radnom mjestu i odgovarajućim uvjetima rada,

i to **prilagodbom infrastrukture i prostora, korištenjem oprema i na drugi način koji nije nerazmjeran teret za onoga tko je to dužan omogućiti**.

Da bi ostvarila svoje pravo na temelju ove odredbe osoba s invaliditetom mora dokazati da bi bila sposobna smisleno obavljati određeni posao kada bi poslodavac poduzeo mjere prilagodbe njenim tjelesnim sposobnostima. Ipak, prilagodba osobama s invaliditetom ima uvjet „razumnosti“, koji štiti poslodavce od prevelikog tereta (prvenstveno financijskog) koji bi mogao naštetiti njihovom poslovanju, pri čemu se ovaj uvjet ne promatra jednako u odnosu na državna i javna tijela i u odnosu na privatne poslodavce.

[23] Klasični primjeri neželjenog ponašanja kod uznemiravanja su različite šale o pripadnicima etničkih manjina ili o ženama (npr. vicevi o plavušama), rasističke, seksističke, homofobne, i sl. uvrede, komentari o higijeni osoba romskog etniciteta ili o inteligenciji osoba bošnjačkog etniciteta i slično. Primjeri spolnog neželjenog ponašanja bili bi pokušaji ili prijedlozi seksualnog odnosa, seksualne sugestije ,insinuacije, „pošalice“ seksualnog sadržaja i sl.

[24] Primjeri segregacije bili bi odvojene škole/vrtići za djecu s tjelesnim invaliditetom; getoizacija pripadnika neke etničke ili vjerske skupine u posebna naselja ili razdvajanja romske i hrvatske djece u posebne razrede zbog navodnog nedovoljnog znanja hrvatskog jezika i slično.

Vrste i primjeri razumne prilagodbe bili bi:

- tehničke prilagodbe (rezervirano parkirno mjesto, ugradnja dizala ili rampi, prilagođeni uredski namještaj, povećala za monitore, terminali za Brailleovo pismo, prilagođavanje toaleta i sl.)
- radni uvjeti (fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće, pauze radi razgibavanja, uzimanja lijekova i sl.),
- mjere osposobljavanja (prilagođavanje materijala radi povećanja pristupačnosti, primjerice provođenjem usmenih testova umjesto pisanih ili obrnuto, osposobljavanje slijepih zaposlenika za mobilnost kao dio njihova uvođenja na radno mjesto, obuka za posebne računalne programe i sl.)

6. Poticanje na diskriminaciju

Prema odredbi članka 4. stavka 1. ZSD **poticanje na diskriminaciju, ako je počinjeno s namjerom, smatrat će se diskriminacijom** u smislu članka 1. toga Zakona.

Do poticanja na diskriminaciju može doći i ako je tuženik svojim ponašanjem, postupcima ili čak toleriranjem diskriminirajuće atmosfere u trgovačkom društvu ili tijelu javne vlasti za koje je nadležan, prešutno daje do znanja podređenima da nema sklonosti prema pripadnicima određene skupine.

➢ Teži oblici diskriminacije

Težim oblikom diskriminacije u smislu ovoga Zakona smatrat će se diskriminacija počinjena prema određenoj osobi po više osnova iz članka 1. stavka 1. ZSD (višestruka diskriminacija), diskriminacija počinjena više puta (ponovljena diskriminacija), koja je počinjena kroz dulje vrijeme (produljena diskriminacija) ili koja posljedicama posebno teško pogađa žrtvu diskriminacije.

Navedeno će biti odlučno prilikom odmjeravanja naknade štete žrtvama takve diskriminacije ili prilikom odmjeravanja kazne za počinjene prekršaje utvrđene ZSD.

3.5.2. Osnove za zaštitu od diskriminacije i zaštitu od viktimizacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije

➢ Osnove za zaštitu od diskriminacije

Diskriminacija u svim pojavnim oblicima o kojima je ranije bilo riječi je zabranjena. Osnove za zaštitu od diskriminacije, kako je već naglašeno, taksativno su navedene u zakonu (članak 1. stavak 1. ZSD) i njihov broj nije dopušteno širiti. Stoga, osnovu za zaštitu od diskriminacije čini navedenih 17 karakteristika (osnova) na temelju kojih ZSD zabranjuje nepovoljno postupanje, pod pretpostavkama koje smo opisali u prethodnom poglavlju. Uz to, **zabrana se odnosi na svakoga i na veliki krug regulatornih područja.**

Zabrana diskriminacije odnosi se tako na postupanje:

- **svih državnih tijela**
- **tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**
- **pravnih osoba s javnim ovlastima**
- **svih pravnih osoba**
- **svih fizičkih osoba.**

Dakle, svatko može odgovarati za diskriminaciju, odnosno snositi posljedice koje predviđa Zakon o suzbijanju diskriminacije.

Zaštita od diskriminacije provodi se osobito **u područjima**:

1. rada i radnih uvjeta; mogućnosti obavljanja samostalne ili nesamostalne djelatnosti, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju te napredovanju; pristup svim vrstama profesionalnog usmjeravanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja te prekvalifikacije,
2. obrazovanja, znanosti i športa,
3. socijalne sigurnosti, uključujući i područje socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti,
4. zdravstvene zaštite,
5. pravosuđa i uprave,
6. stanovanja,
7. javnog informiranja i medija,
8. pristupa dobrima i uslugama te pružanju istih,
9. članstva i djelovanja u sindikatima, organizacijama civilnoga društva, političkim strankama ili bilo kojim drugim organizacijama,
10. sudjelovanja u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu.

Članak 7. ZSD propisuje da **nitko ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj zbog toga jer je u dobroj vjeri prijavio diskriminaciju, nazočio diskriminaciji, odbio nalog za diskriminatornim postupanjem ili na bilo koji način sudjelovao u postupku vođenom povodom diskriminacije** sukladno odredbama ZSD.

Prema ZSD bilo koji oblik nepovoljnog postupanja, a ne samo otkaz, smatra se viktimizacijom.

Prema navedenoj definiciji, ovo jamstvo **štiti svakog**, a **ne samo izravne žrtve diskriminacije**. Tako npr. zaštitu ovog jamstva uživaju svjedoci diskriminacije, osobe koje su žrtvi pružile određenu vrstu podrške, a naročito one koje su žrtvu savjetovale o njenim pravima i mogućim oblicima zaštite. Također, zaštitu uživaju i osobe koje su npr. poslodavca upozorili na njegove diskriminirajuće postupke ili diskriminirajuće postupke njegovih podređenih bez obzira jesu li same bile žrtve tih postupaka.

Važno je naglasiti da ZSD **štiti smo one osobe koje su postupale u „dobroj vjeri“.** To znači da zaštitu ne uživaju one osobe koje su zlonamjerno optužile, prijavile ili tužile za diskriminaciju, iako su bile svjesne da diskriminacije nije bilo.

Zabrana viktimizacije je zbog navedenih obilježja zakonski instrument kojim se nastoji povećati učinkovitost propisane zabrane diskriminacije, a ne oblik diskriminacije.

Važno je znati:

- **što se smatra diskriminacijom?**
- **koje zabranjene osnove diskriminacije propisuje ZSD?**
- **Koji su sve oblici diskriminacije zabranjeni? Nabrojite ih i definirajte bitna obilježja njihovog razlikovanja**
- **Što je zabrana viktimizacije?**
- **Na čije se sve postupanje odnosi zabrana diskriminacije i u kojim se područjima ona posebice provodi?**

3.5.3. Iznimke od zabrane diskriminacije

Neovisno o ranije navedenom, ZSD propisuje situacije kada se **neće smatrati diskriminacijom** stavljanje u nepovoljniji položaj i to u sljedećim slučajevima:

1. kada je takvo postupanje određeno zakonom radi očuvanja zdravlja, javne sigurnosti, održavanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela i zaštite prava i sloboda drugih ljudi te ako su upotrijebljena sredstva u demokratskom društvu primjerena i nužna za postizanje željenog cilja, pod uvjetom da takvo postupanje ne dovodi do izravne ili neizravne diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti, boje kože, vjere, spola, nacionalnog i socijalnog podrijetla, spolne orijentacije i invaliditeta;

2. posebnih mjera koje uključuju bilo koju mjeru privremene naravi, koja je nužna i prikladna za ostvarivanje stvarne jednakosti društvenih skupina koje su u nepovoljnijem položaju, na temelju neke od osnova iz članka 1. ovoga Zakona kada je takvo postupanje temeljeno na odredbama zakona, podzakonskog akta, programa, mjera ili odluka u cilju poboljšanja položaja etničkih, vjerskih, jezičnih ili drugih manjina ili drugih skupina građana ili osoba diskriminiranih po osnovama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona;

3. provođenja mjera socijalne politike kojima se pogoduje osobama ili domaćinstvima težeg imovinskog ili socijalnog stanja pod uvjetom da takve mjere ne dovode do izravne ili neizravne diskriminacije na temelju spola, spolne orijentacije, rase, boje kože, etničke pripadnosti, vjerskog uvjerenja i invaliditeta;

4. u odnosu na određeni posao kad je narav posla takva ili se posao obavlja u takvim uvjetima da značajke povezane s nekim od osnova iz članka 1. toga Zakona predstavljaju stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla ako je svrha koja se time želi postići opravdana i uvjet odmjeren;

5. pri obavljanju profesionalnih aktivnosti, odnosno zasnivanju radnog odnosa, uključenju u članstvo te u djelovanju koje je u skladu s naukom i poslanjem crkve i vjerske zajednice upisane u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te druge javne ili privatne organizacije čiji se sustav vrijednosti temelji na vjeri ili uvjerenju, a koja djeluje u skladu s Ustavom i zakonom, ako tako zahtijevaju vjerska doktrina ili uvjerenja, u slučaju kada zbog prirode tih aktivnosti ili okolnosti u kojima se obavljaju, vjera ili uvjerenje neke osobe predstavljaju istinski, zakonit i opravdan uvjet za obavljanje posla, uzimajući u obzir sustav vrijednosti te organizacije;

6. na temelju dobi pri ugovaranju premija osigurnina i drugih uvjeta u osiguranju na temelju opće prihvaćenih načela procjene rizika, u skladu s relevantnim i točnim statističkim podacima i pravilima aktuarske matematike;

7. u pristupu dobrima, uslugama i sportu te pružanju istih ako je pristup dobru i/ili usluzi namijenjen isključivo ili prvenstveno pripadnicima jednog spola ili osobama s invaliditetom pod uvjetom da je takvo postupanje objektivno i razumno opravdano legitimnim ciljem te ako su upotrijebljena sredstva primjerena i nužna cilju koji se želi postići;

8. na osnovi dobi, ako je takvo postupanje objektivno i razumno opravdano legitimnim ciljem, uključujući legitimne ciljeve socijalne politike, socijalne i zdravstvene zaštite, politike zapošljavanja, promicanja ciljeva tržišta rada i stručnog osposobljavanja, te ako su sredstva za njegovo postizanje primjerena i nužna. *Primjerice, diskriminacijom se ne smatra: određivanje najniže ili najviše dobi i/ili profesionalnog iskustva i/ili stupnja obrazovanja kao uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ili kao uvjeta za stjecanje drugih pogodnosti vezanih za radni odnos*; određivanje prikladne i primjerene najviše dobi kao razloga za prestanak radnog odnosa, a koja je sukladna uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu, propisivanje dobi ili razumnog razdoblja zaposlenja kao uvjeta za stjecanje ili ostvarivanje prava na mirovinu, ili drugog prava iz sustava socijalne sigurnosti, uključujući i područje socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti i određivanje dobi kao uvjeta za pristup obrazovanju ili određenim dobrima ili uslugama, pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti iz prve rečenice ove točke;

9. na temelju državljanstva prema posebnim propisima;

10. kod stavljanja u nepovoljniji položaj pri uređivanju prava i obveza uređenih Obiteljskim zakonom, a osobito u svrhu legitimne zaštite prava i dobrobiti djece, zaštite javnog morala i pogodovanja braku, pri čemu upotrijebljena sredstva moraju biti primjerena i nužna.

Sve navedene iznimke, što posebno valja imati na umu, trebaju ostvarivati svoj legitimni cilj za koji su određene i moraju biti primjerene i nužne za ostvarenje tog cilja.

Navedene iznimke, a radi lakšeg raspoznavanja, možemo ilustrirati slijedećim primjerima:

1. Iznimke **radi zaštite zdravlja i javne sigurnosti** (mjere u okviru zaštite od širenja bolesti COVID 19)
2. **Mjere pozitivne akcije** (mjere kojima se pripadnicima podzastupljenih skupina (npr. osobama s invaliditetom) daje prednost pri zapošljavanju u situaciji kada su kandidati koji pripadaju različitim skupinama jednako osposobljeni za konkretno radno mjesto)

3. **Mjere kojima se štiti položaj socijalno osjetljivih skupina** - trudnica, djece, mladeži, starijih osoba, osoba s obvezama uzdržavanja, zatim mjere na temelju državljanstva prema posebnim propisima te na temelju obiteljskih odnosa (zabrana otkazivanja trudnicama, propisivanje hrvatskog državljanstva kao uvjeta za zapošljavanje i sl.) (toč. 3.,9. i 10.)
4. Iznimka **autentičnog radnog svojstva** (omogućava poslodavcu da po svom izboru za određeno radno mjesto da prednost pripadnicima određene društvene skupine, ako je njihova pripadnost neophodna za obavljanje konkretnog posla – npr. foto model za mušku odnosno žensku odjeću, osoba ženskog spola za posao primabalerine i sl.)
5. Iznimke **radi zaštite vjerskog etosa religijskih zajednica** (posao župnika u katoličkoj crkvi – osoba muškog spola, katoličke vjere)
6. Iznimke **u pogledu usluga osiguranja** (dopušta se iznimka od zabrane diskriminacije na temelju spola i dobi kod ugovaranju ovih usluga, a u vezi određivanja određenih vrsta rizika)
7. Iznimke **u radnim odnosima vezane uz dob** (dopušteno određivanje najniže dobi, profesionalnog iskustva ili stupnja obrazovanja kao uvjeta za stjecanje pogodnosti u radnom odnosu i prilikom zapošljavanja, kao i propisivanja prestanka radnog odnosa navršenjem određene dobi, kao i propisivanje uvjeta za stjecanje prava na mirovinu navršenjem određene dobi).

3.5.4. Tijela nadležna za obavljanje poslova za zaštitu i suzbijanje diskriminacije te njihovi poslovi, prava i obveze

➢ Uvod

ZSD se, podsjetimo, primjenjuje na postupanje svih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te na postupanje svih pravnih i fizičkih osoba. Navedena tijela i osobe dužni su prijaviti osnovanu sumnju na diskriminaciju pučkom pravobranitelju ili posebnim pravobraniteljima, uz pristanak osobe za koju postoji sumnja da je žrtva diskriminacije.

➢ Pučki pravobranitelj

Pučki/a pravobranitelj/ica je opunomoćenik/ica Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska. Ustav RH i Zakon o pučkom pravobranitelju jamče im samostalnost i neovisnost u radu.
Pučki pravobranitelj je **središnje tijelo** nadležno za suzbijanje diskriminacije i u okviru svoga rada:

1) zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba na području suzbijanja diskriminacije,
2) fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog diskriminacije pruža potrebne obavijesti o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite,
3) ako nije započet sudski postupak, ispituje pojedinačne prijave i poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe,
4) upozorava javnost na pojave diskriminacije,
5) uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe,
6) podnosi kaznene prijave u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu,
7) prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima diskriminacije,
8) u svom godišnjem izvješću, a po potrebi i izvanrednim izvješćem Hrvatski sabor izvješćuje o pojavama diskriminacije,
9) provodi istraživanja u području diskriminacije, daje mišljenja i preporuke te predlaže Vladi Republike Hrvatske odgovarajuća zakonska i strateška rješenja.

Napomena: Ako je osoba koja se smatra žrtvom diskriminacije pokrenula postupak za zaštitu od diskriminacije pred sudom, pučki pravobranitelj neće postupati po prijavi diskriminacije. Može se samo uključiti u sudski postupak kao umješač na strani žrtve diskriminacije.

- Posebni pravobranitelji/ice

Pojedine poslove pučkog pravobranitelja, iz prethodno navedenih točaka 1. do 6. (vratiti na prethodno navedeno), obavljaju posebni pravobranitelji kada je to utvrđeno posebnim zakonom.

To znači da je pučki pravobranitelj, kao središnje tijelo, nadležan u odnosu na sve diskriminacijske osnove te uvijek za obavljanje poslova iz točaka 7. do 9., dok pojedine poslove (iz točaka 1. do 6.) obavljaju posebni pravobranitelji i to u odnosu na zabranjenu osnovu diskriminacije za koju je nadležan.

Posebni pravobranitelji/ice su: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Pravobraniteljica za djecu.

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke. Njihovi akti nisu pravno obvezujući već djeluju snagom svog autoriteta.

3.5.5. Pojam ravnopravnosti spolova i diskriminacije na temelju spola te oblici zabrane diskriminacije na temelju spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova

➢ Pojam ravnopravnosti spolova i diskriminacije na temelju spola

Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Diskriminacija na temelju spola je svaka razlika, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, društvenom, obrazovnom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena.

Zabranjena je diskriminacija na temelju bračnog i obiteljskog statusa i na temelju spolne orijentacije.

Nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra se također diskriminacijom na temelju spola.

Zabranjena je diskriminacija u odnosu na mogućnosti dobivanja i nabave roba kao i diskriminacija u pružanju i pristupu uslugama.

Oblici zabrane diskriminacije na temelju spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova

Zabranjeni oblici diskriminacije prema ZRS, odgovaraju oblicima diskriminacije u ZSD o kojima smo prethodno govorili, iako se zakonske definicije donekle razlikuju budući da se odnose na jednu od osnova diskriminacije, a to je spol.

Tako, prema ZRS:

- **izravna diskriminacija** je svako postupanje uvjetovano spolom kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.
- **neizravna diskriminacija** postoji kada neutralna pravna norma, kriteriji ili praksa stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola, osim ako je ta pravna norma, kriterij ili praksa objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva usmjerena postizanju tog cilja su primjerena i nužna.

- **uznemiravanje** je svako neželjeno ponašanje uvjetovano spolom osobe, koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
- **spolno uznemiravanje** je svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi, koje ima za cilj ili predstavlja povredu osobnog dostojanstva, a posebice ako stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
- **poticanje** druge osobe na diskriminaciju smatra se diskriminacijom u smislu ZRS-a, ako je učinjeno s namjerom.

Iz navedenih definicija razvidno je da se one u bitnom poklapaju u oba zakona (ZSD i ZRS) te sve što je ranije pojašnjeno za pojedine oblike diskriminacije u prethodnim poglavljima vrijedi i za oblike diskriminacije koje definira ZRS.

3.5.6. Pojam, razlozi uvođenja i način utvrđivanja posebnih mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova te obveze u njihovoj primjeni

- Pojam

Posebne mjere su specifične pogodnosti kojima se osobama određenog spola omogućuje ravnopravno sudjelovanje u javnom životu, otklanjaju postojeće nejednakosti ili im se osiguravaju prava u kojima su ranije bili uskraćeni.

- Razlozi uvođenja

Posebne mjere se uvode **privremeno radi ostvarivanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca** i **ne smatraju se diskriminacijom.** Jednako tako, mjere **usmjerene zaštiti žena, osobito u vezi s trudnoćom i materinstvom**, ne smatraju se diskriminacijom.

Također, radi osiguranja potpune ravnopravnosti muškaraca i žena u praksi, načelo jednakog postupanja ne sprječava zadržavanje ili uvođenje posebnih mjera kako bi se spriječio ili nadoknadio nepovoljniji položaj zbog spola u području dobivanja i nabave roba i pružanja usluga.

Cilj provođenja propisanih posebnih mjera jest promicanje ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u tijelima zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, uključujući javne službe te postupno povećavati uključivanje podzastupljenog spola tako da njegova zastupljenost dosegne razinu njegovog udjela u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske.

Način utvrđivanja posebnih mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova te obveze u njihovoj primjeni

Ranije opisane posebne mjere utvrđuju **zakonima i drugim propisima** kojima se uređuju pojedina područja javnog života.

Koji je uvjet za uvođenje propisanih posebnih mjera?

Posebne mjere se uvode kada je zastupljenost jednoga spola osjetno neuravnotežena. Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%.

Kako bi se osiguralo provođenje propisanih posebnih mjera, uvedene su i **obveze za njihovo provođenje**. Tako takvu obvezu imaju:

1. **Tijela državne uprave i pravne osobe u pretežitom vlasništvu države** imaju obvezu primjenjivati posebne mjere i donijeti planove djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova;

2. **Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne osobe i obrtnici koji zapošljavaju više od 20 zaposlenih**

imaju obvezu u svoje opće akte unijeti antidiskriminacijske zakonske odredbe i mjere za uspostavljanje ravnopravnosti spolova;

- Socijalni partneri

Imaju obvezu pri kolektivnom pregovaranju i u kolektivnim ugovorima na svim razinama poštivati odredbe ZRS-a i mjere za uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

ZRS posebno propisuje da se pri imenovanju u državna tijela i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima, mora voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola.

Također, i pri imenovanju članova diplomatskih predstavništva, članova odbora, povjerenstava i izaslanstva koja zastupaju Republiku Hrvatsku na međunarodnoj razini, državna tijela dužna su voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca.

3.5.7. Poslovi Ureda za ravnopravnost spolova i pravobranitelja za ravnopravnost spolova

➢ Ured za ravnopravnost spolova

Ured za ravnopravnost spolova **osniva Vlada** Republike Hrvatske. On **je stručna služba** za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova.

Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
2. odobrava tijelima i pravnim osobama koji imaju obvezu primjenjivati posebne mjere planove djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa, kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama aktivnim u području ravnopravnosti spolova,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobranitelju/ici za ravnopravnost spolova i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

- Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je **neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova**. Imenuje ih i razrješava Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na vrijeme od 8 godina i može biti ponovno imenovan/a.

Svatko se može obratiti pravobranitelju/ici zbog povreda odredbi ovoga Zakona bez obzira da li je neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izrijekom protivi.

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova u okviru svoga rada obavlja slijedeće poslove:

1. zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova,
2. pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka,
3. poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora,
4. uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvan sudske nagodbe,
5. prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima spolne diskriminacije,
6. provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, objavljuje neovisna izvješća i razmjenjuje raspoložive informacije s odgovarajućim europskim tijelima. [25]

Pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje ZRS-a i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova i najmanje jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor.

Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne uprave, jedinice tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Ponovite:
Koje su druge posebne pravobraniteljice?
(Pravobraniteljica za djecu i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom)

---

25 *Uočite razliku u poslovima koje obavlja Ured za ravnopravnost spolova i koje obavlja Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova? U čemu uočavate najveću razliku? (Ured ne postupa po pojedinačnim prijavama fizičkih i pravnih osoba)*

4. Izborni sustav – izbor Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatskom saboru i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, političke stranke i registar birača

4.1. Izbor Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatskom saboru i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske

4.1.1. Izbor zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske

- Uvod

Cilj ove lekcije je prikazati polaznicima metodologiju izbora zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike kao i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske kako bi naučili njihova pravila i uočili posebnosti.

- **Zastupnici u Hrvatskom saboru**

Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike donosi Predsjednik Republike Hrvatske.

U toj odluci se određuje dan provedbe izbora, koji mora biti neradni dan. Od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana.

Biračko pravo

Za zastupnika u Hrvatskom Saboru mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina, a biraju ih hrvatski državljani s navršenih 18 godina.

Kandidacijski postupak

Pravo predlaganja lista kandidata na izborima imaju političke stranke (samostalno ili zajednički – koalicijske liste) te birači (na temelju najmanje 500 prikupljenih pravovaljanih potpisa birača). Na listi mora biti toliko kandidata koliko se zastupnika bira u Sabor, inače lista nije pravovaljana.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na kandidacijskim listama predlažu najmanje šest a najviše četrnaest kandidata za zastupnika.

Na mjesto zastupnika u Saboru ne smiju biti kandidirane osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od 6 mjeseci, kao ni osobe osuđene za zločine protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva ili teško ubojstvo.

Prijedlozi lista dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu, koje objavljuje zbirnu listu pravovaljanih lista za svaku izbornu jedinicu.

Provođenje izbora

Zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. Redoviti izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju se svake četvrte godine.

Tijela za provođenje izbora su:

- Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske,
- izborna povjerenstva izbornih jedinica,
- gradsko izborno povjerenstvo,
- općinsko izborno povjerenstvo i
- birački odbori.

Državno izborno povjerenstvo stalno je i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove koji se odnosi na provedbu izbora i referenduma, na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i dr. Čine ga predsjednik (koji je istodobno Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) 4 potpredsjednika i 4 člana.

Izborno povjerenstvo izborne jedinice ima stalni i prošireni sastav. Stalni sastav čine predsjednik i dva člana, koji se biraju iz reda sudaca i pravnika te njihovi zamjenici. Prošireni sastav se određuje po objavi zbirnih lista, a sastoji se od dva predstavnika većinske političke stranke ili koalicije te dva predstavnika oporbenih stranaka ili koalicija te njihovih zamjenika.

Izborno povjerenstvo izborne jedinice brine se za zakonitu provedbu izbora na biračkim mjestima na svom području, određuje biračka mjesta, imenuje općinska i gradska izborna povjerenstva i biračke odbore, prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na svom području te obavlja bilo koje druge potrebne poslove vezane uz izbore.

Općinska i gradska izborna povjerenstva provode zadaće na njih prenesene od strane izbornog povjerenstva izborne jedinice.

Birački odbori izravno provode glasovanje te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja. Birački odbor čine predsjednik i četiri člana te zamjenici članova, dva određena od strane vladajuće stranke ili koalicije, a dva od strane oporbene stranke ili koalicije te njihovi zamjenici.

Biračka mjesta se određuju s obzirom na broj birača, tako da broj birača na jednom biračkom mjestu bude toliki da se bez poteškoća može glasovati u vremenu određenom za

glasovanje. Prostorija za glasovanje također mora biti uređena da se osigura tajnost glasovanja. Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, a najmanje tri člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici moraju biti prisutni za čitavo vrijeme glasovanja.[26]

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske te u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske. Bitno je napomenuti da birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske mogu glasovati uz prethodnu registraciju ili uz potvrdu za glasovanja izvan mjesta prebivališta (vidi više u lekcijama koje se bave Registrom birača). [27]

Zastupnici u Sabor biraju se po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijskom glasovanju. Birač može glasovati samo za jednu listu kandidata, a na toj listi može označiti jednog kandidata kojem daje prednost pred ostalima (preferirani glas). Važno je napomenuti da se preferirani glasovi uvažavaju samo ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata čine najmanje 10% glasova koje je osvojila ta lista.

Rezultati izbora

Pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača. Zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata.

Po završenom glasovanju birački odbor broji glasove na datom biračkom mjestu i utvrđuje rezultate glasovanja, koji se unose u zapisnik koji se dostavlja nadležnom izbornom povjerenstvu. Konačne rezultate izbora utvrđuje Državno izborno povjerenstvo.

Državno izborno povjerenstvo ima pravo tijekom trajanja glasovanja objavljivati privremene podatke o broju birača izašlih na izbore, a nakon zatvaranja birališta može objavljivati privremene i neslužbene rezultate izbora.

---

26 Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati na način predviđen ovim Zakonom, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti odgovor.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.

27 Birači mogu glasovati i na posebnim biračkim mjestima koja se određuju za birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora se zateknu na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske; birače koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama; birače koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan njezinih granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske; birače koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi te birače lišeni slobode.

- **Predsjednik Republike**

Izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje Vlada Republike Hrvatske. Odlukom o raspisivanju se određuje i datum održavanja izbora.

Biračko pravo

Za predsjednika Republike Hrvatske mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina, a biraju ih hrvatski državljani s navršenih 18 godina, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Kandidacijski postupak

Kandidate za predsjednika Republike Hrvatske mogu predlagati registrirane političke stranke i birači, a predlagati ih mogu pojedinačno ili skupno. Kandidatura za predsjednika je valjana ako je za kandidata prikupljeno najmanje 10 000 pravovaljanih potpisa.

Prikupljeni potpisi te ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature se dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 dana od raspisivanja izbora, nakon čega Državno izborno povjerenstvo u roku od 48 sati objavljuje listu kandidata za predsjednika.

Provođenje izbora

Predsjednik Republike Hrvatske bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava, neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.

Glasovanje za predsjednika Republike Hrvatske se obavlja osobno pomoću glasačkog listića, na kojem birač zaokružuje broj ispred imena kandidata za kojeg glasuje. Važeći glasački listić je onaj na kojem se može nedvojbeno utvrditi za kojeg kandidata je birač glasovao.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati na način predviđen zakonom može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti zaokružiti redni broj ispred imena kandidata za koga birač glasuje. Također, kad birač, koji nije u mogućnosti glasovati na biračkom mjestu, obavijesti o tome birački odbor, odbor će mu omogućiti glasovanje.

Tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba i birački odbori.

Članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo i koje nisu članovi niti jedne političke stranke.

Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Biračka mjesta se određuju s obzirom na broj birača, tako da broj birača na jednom biračkom mjestu bude toliki da se bez poteškoća može glasovati u vremenu određenom za glasovanje. Prostorija za glasovanje također mora biti uređena da se osigura tajnost glasovanja. Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, a članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici moraju biti prisutni za čitavo vrijeme glasovanja.

Ostvarivanje biračkog prava osigurava se i državljanima Republike Hrvatske koji se u vrijeme izbora zateknu izvan granica države, kao i onim državljanima Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ovi birači svoje biračko pravo ostvaruju u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Rezultati izbora

Po završenom glasovanju birački odbor broji glasove na datom biračkom mjestu i utvrđuje rezultate glasovanja, koji se unose u zapisnik koji se dostavlja nadležnom izbornom povjerenstvu. Konačne rezultate izbora utvrđuje Državno izborno povjerenstvo.

Predsjednikom postaje onaj kandidat koji skupi većinu glasova svih birača koji su glasali. Ako niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova, izbori se ponavljaju za 14 dana.

Ako je na izborima sudjelovalo više kandidata, na ponovljenim izborima birači će birati između dva kandidata koji su u prvom krugu izbora dobili najviše glasova.[28]

- **Članovi Europskog parlamenta**

Odluku o raspisivanju izbora donosi Predsjednik Republike Hrvatske.

Biračko pravo

Za člana u Europski parlament može biti biran svaki hrvatski državljanin s biračkim pravom, kao i državljani drugih država članica koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za kandidiranje.

28 Primjer: Na posljednjim održanim predsjedničkim izborima 2019. nakon prvog kruga izbora kandidat lijevog centra Zoran Milanović i kandidatkinja desnog centra Kolinda Grabar-Kitarović išli su u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj koji su održani 5. siječnja 2020. Prema privremenim neslužbenim rezultatima na preko 99 posto obrađenih biračkih mjesta, Milanović je dobio 29,54 posto, Grabar-Kitarović 26,67, a treći je kandidat desnice Miroslav Škoro koji sa 24,44 posto „ispao je iz dalje igre“. Ostali kandidati ostali su ispod 10 posto, a neki i ispod jedan posto potpore.

Pravo glasovanja na izborima članova u Europskom parlamentu imaju svi hrvatski državljani s biračkim pravom. Pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, pravo glasa ostvaruju i državljani drugih zemalja članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj ako se registriraju u nadležnom izbornom tijelu. Građanin Europske unije pravo glasa na istim izborima može ostvariti samo u jednoj od zemalja članica.

Kandidacijski postupak

Pravo predlaganja lista za izbor članova u Europski parlament imaju političke stranke (samostalno ili zajednički) te birači, na temelju najmanje 5000 prikupljenih pravovaljanih potpisa. Na listi mora biti toliko kandidata koliko se zastupnika bira u parlament, inače lista nije pravovaljana.

Prijedlozi lista dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu, koje objavljuje zbirnu listu pravovaljanih lista.

Provođenje izbora

Članovi u Europski parlament iz Republike Hrvatske biraju se na temelju općeg, slobodnog i jednakog biračkog prava, neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.

Izbori se održavaju tijekom zadnje godine mandata Europskog parlamenta. Izbori se provode u nedjelju, a od raspisivanja do dana izbora mora proći najmanje 60 dana.

Tijela za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo, županijska, gradska i općinska povjerenstva, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba te birački odbori.

Birački odbori izravno provode glasovanje te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja. Birački odbor čine predsjednik i četiri člana, dva određena od strane vladajuće stranke ili koalicije, a dva od strane oporbene stranke ili koalicije te njihovi zamjenici.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske te u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske. Birači glasaju na biračkom mjestu određenom prema njihovom prebivalištu. Bitno je napomenuti da birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske mogu glasovati uz prethodnu registraciju ili uz potvrdu radi glasovanja izvan mjesta prebivališta. [29]

29 Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora zateknu se na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači koji su

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste, odnosno ispred imena kandidata za koje birač glasuje.

Slijepe osobe imaju pravo glasovati uz pomoć druge osobe (pratitelja) koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste odnosno ispred imena i prezimena kandidata za koje birač glasuje ili matrice za samostalno glasovanje.

Naposljetku, birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Biračka mjesta se određuju s obzirom na broj birača, tako da broj birača na jednom biračkom mjestu bude toliki da se bez poteškoća može glasovati u vremenu određenom za glasovanje. Prostorija za glasovanje također mora biti uređena da se osigura tajnost glasovanja. Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, a najmanje pet članova biračkog odbora ili njihovi zamjenici moraju biti prisutni za čitavo vrijeme glasovanja.

Članovi u Europski parlament biraju se po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijskom glasovanju. Birač može glasovati samo za jednu listu kandidata, a na toj listi može označiti jednog kandidata kojem daje prednost pred ostalima (preferirani glas). Važno je napomenuti da se preferirani glasovi uvažavaju samo ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata čine najmanje 10% glasova koje je osvojila ta lista. Pravo na sudjelovanje u diobi ostvaruju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Rezultati izbora

Po završenom glasovanju birački odbor broji glasove na datom biračkom mjestu i utvrđuje rezultate glasovanja, koji se unose u zapisnik koji se dostavlja nadležnom izbornom povjerenstvu. Konačne rezultate izbora utvrđuje Državno izborno povjerenstvo. [30]

---

smješteni u ustanovama socijalne skrbi te birači lišeni slobode, glasuju na posebnim biračkim mjestima određenima u skladu s odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

30 Državno izborno povjerenstvo ima pravo tijekom trajanja glasovanja objavljivati privremene podatke o broju birača izašlih na izbore, a nakon zatvaranja birališta može objavljivati privremene i neslužbene rezultate izbora.

4.1.2. Mandat zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske

- Uvod

Cilj je ove lekcije da polaznici uoče pojedinosti u vezi trajanja i prestanka mandata zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske.

- Zastupnici u Hrvatskom saboru

Mandat zastupnika izabranih u Sabor traje **4 godine** i može se produljiti samo u izvanrednim situacijama. Mandat zastupnika nije obvezujući i oni nisu opozivi.

Prilikom obnašanja dužnosti zastupnik ne može istovremeno obnašati dužnosti koje bi ih mogle dovesti u sukob interesa prilikom obnašanja dužnosti zastupnika, kao na primjer sudačke pozicije, pozicije u Vladi Republike Hrvatske ili u lokalnoj upravi, djelatne dužnosti u Oružanim snagama ili pozicije u upravi ustanova u pretežito državnom vlasništvu i dr. pozicije predviđene zakonom. Zastupnik prilikom trajanja mandata ima pravo prihvatiti takvu poziciju, pri čemu se njihov mandat stavlja u mirovanje te njihovu zastupničku dužnost obavlja zamjenik.

Zastupnik također ima pravo jednom tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje, na period od šest mjeseci ili više. Za vrijeme trajanja mirovanja njihovu zastupničku dužnost obavlja zamjenik.

Zastupnički mandat prestaje prije isteka vremena mandata ako zastupnik podnese ostavku, umre ili mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost ili dosuđena bezuvjetna zatvorska kazna dulja od 6 mjeseci.

- Predsjednik Republike Hrvatske

Predsjednik se bira na mandat u trajanju od **5 godina**. Ako iz nekog razloga predsjednik nije u mogućnosti na kraće vrijeme ili uopće vršiti svoju dužnost, obnašanje dužnosti predsjednika prenosi se na Predsjednika Sabora.

Novoizabrani predsjednik stupa na dužnost posljednjeg dana mandata prošlog predsjednika. Ako je prošli predsjednik iz nekog razloga ranije prekinuo obnašati tu dužnost, novi predsjednik stupa na dužnost na dan objave rezultata izbora.

Predsjednik prilikom stupanja na dužnost polaže svečanu prisegu pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske te se obvezuje na vjernost Ustavu.

- Članovi Europskog parlamenta

Članovi se u Europski parlament biraju na mandat od **5 godina**. Mandat započinje prvim zasjedanjem Europskog parlamenta nakon provedenih izbora. Sam mandat može biti produljen ili skraćen sukladno odluci Vijeća Europske unije.

Prilikom obnašanja dužnosti člana Europskog parlamenta član ne smije obavljati druge dužnosti koje bi ih dovele u sukob interesa, kao što su pozicije u odborima i tijelima Europske unije, pozicije u Europskoj središnjoj banci, Europskom sudu ili Europskoj komisiji. Član također za vrijeme mandata ne može obnašati dužnost Predsjednika, člana Vlade ili Sabora Republike Hrvatske, pozicije u lokalnoj upravi, djelatne dužnosti u Oružanim snagama ili pozicije u upravi ustanova u pretežito državnom vlasništvu. U slučaju da osoba na ovoj dužnosti bude izabrana, danom početka mandata u Europskom parlamentu prestaju obnašati tu funkciju.

Mandat članu Europskog parlamenta može završiti prije isteka roka ako podnese ostavku, premine, oduzme mu se poslovna sposobnost, izrekne zatvorska kazna, ili ako prihvati obnašanje dužnosti koja ga dovodi u sukob interesa. U tim slučajevima mandat preuzima zamjenik.

4.1.3. Izborne jedinice na izborima za zastupnika Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske

- Uvod

Cilj lekcije koja sijedi je ukazati polaznicima na različitost izbornih jedinica na pojedinim prikazanim izborima (izborima za zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike Hrvatske i članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske).

- Zastupnici u Hrvatskom saboru

Prilikom izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru postoji **dvanaest izbornih jedinica**. Deset ih je na teritoriju Republike Hrvatske te se u svakoj bira po 14 zastupnika. Jedanaestu izbornu jedinicu čine birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, a dvanaesta izborna jedinica obuhvaća birače pripadnike nacionalnih manjina na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Izborne jedinice uređuju se tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od +-5%, ali se treba što je više moguće voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina.

Područja izbornih jedinica uređena su posebnim zakonom. U deset izbornih jedinica bira se po 14 zastupnika. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju 3 zastupnika u XI. izbornoj jedinici, a birači pripadnici nacionalnih manjina biraju ukupno 8 zastupnika u XII. izbornoj jedinici (pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika; pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Hrvatski sabor).

Zastupnici se u I.-XI. izbornoj jedinici biraju po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijskom glasovanju. Birači popunjavaju glasački listić na način da se zaokruži redni broj ispred naziva liste izborne jedinice.

- Predsjednik Republike Hrvatske

Prilikom izbora za Predsjednika Republike Hrvatske **postoji samo jedna izborna jedinica**, koja uključuje teritorij Republike Hrvatske kao i biračka mjesta izvan granica Republike Hrvatske.

- Članovi Europskog parlamenta

Prilikom izbora za članove u Europski parlament **postoji samo jedna izborna jedinica**, koja uključuje teritorij Republike Hrvatske kao i biračka mjesta izvan granica Republike Hrvatske.

4.1.4. Pravo sudjelovanja u diobi zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru odnosno za člana Europskog parlamenta iz RH i prava pripadnika nacionalnih manjima i hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u RH na zastupljenost u Hrvatskom saboru

- Uvod

Ova lekcija ima za **cilj** polaznike upoznati s načinom podjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, kao i s posebnostima u ostvarivanju prava na zastupljenost u hrvatskom saboru pripadnicima nacionalnim manjina, ali i hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

- Zastupnici u Hrvatskom saboru

Pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u I-XI izbornoj jedinici ostvaruju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Preferirani glasovi za pojedine kandidate uvažavaju se ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata iznosi najmanje 10% glasova koje je osvojila pojedina lista. Izabrani su oni kandidati sa svake liste koji su dobili najveći broj preferiranih glasova. Kada dva ili više kandidata dobije isti broj preferiranih glasova, odlučujući je poredak na listi kandidata.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u Saboru su zastupljeni preko tri zastupnika koje biraju na temelju kandidacijskih lista u posebnoj izbornoj jedinici. Zastupnici se biraju po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijskom glasovanju.

Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati osam zastupnika u Hrvatski sabor, koji se biraju u izbornoj jedinici (XII.) koju čini područje Republike Hrvatske. Odredbe o preferencijskom glasovanju ne odnose se na izbor zastupnika nacionalnih manjina. Za zastupnika se bira onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača, a ako više kandidata ima isti broj glasova, izbori se ponavljaju.

- Zastupnici u Europskom parlamentu

Pravo na sudjelovanje u diobi za člana Europskog parlamenta ostvaruju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% danih glasova birača. Preferirani glasovi za pojedine kandidate se uvažavaju ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata iznosi najmanje 10% glasova koje je osvojila pojedina lista. Izabrani su oni kandidati sa svake liste kandidata koji su dobili najveći broj preferiranih glasova. Kada dva ili više kandidata dobiju isti broj preferiranih glasova, odlučujući je poredak na listi kandidata.

4.1.5. Zaštita izbornog prava

- Uvod

Cilj ove lekcije je upoznati polaznike s mogućostima ostvarivanja zaštite izbornog prava na pojedinim izborima.

- Zastupnici u Hrvatskom saboru

Na izborima zastupnika u Hrvatski sabor jamči se tajnost glasovanja i sloboda opredjeljenja birača. Nitko ne smije od birača tražiti da objavi svoje opredjeljenje te birač ne smije biti prozvan zbog toga što je ili nije glasovao. Isto tako, birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.

Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike u Saboru i rješava izborne sporove, kao i žalbe koje se odnose na rješenja koja donesu izborna povjerenstva.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora podnose se Državnom izbornom povjerenstvu.

Ako Državno izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Državno izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti.

Protiv rješenja Državnoga izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Podnijeti prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim Zakonom.

U izbornom postupku također sudjeluju promatrači, osobe koje kao predstavnici političkih stranaka, neovisnih lista, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija imaju pravo u uvid cjelokupnog izbornog postupka i podnošenje primjedbi, dok god ne remete izborni postupak i rad izbornog tijela.

- Predsjednik Republike Hrvatske

Na predsjedničkim izborima biračima je zajamčena sloboda opredjeljenja i tajno glasovanje. Nitko ne smije od birača tražiti da objavi svoje opredjeljenje te birač ne smije biti prozvan zbog toga što je ili nije glasovao. Biračima koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske mora biti osigurano ostvarivanje biračkog prava.

Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za predsjednika i rješava izborne sporove u skladu s odredbama Zakona o izboru Predsjednika Republike Hrvatske.

Primjer: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-VII/119/2020 od 14.01.2020[31]

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu.

Ako Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale, ili mogle utjecati na rezultat izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske poništit će izbor za predsjednika Republike Hrvatske i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor.

Protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelji prigovora, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Niti prigovor niti žalba ne odgađaju provođenje izbornih radnji.

- Članovi Europskog parlamenta

Na izbore za članove Europskog parlamenta jamči se sloboda opredjeljenja i tajnost glasovanja birača. Nitko ne smije od birača tražiti da objavi svoje opredjeljenje te birač ne smije biti prozvan zbog toga što je ili nije glasovao.

Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora ili kandidiranja mogu podnijeti političke stranke, nositelji lista, kandidati za članove u Europski parlament ili skupine od najmanje 100 birača. Prigovor se podnosi Državnom izbornom povjerenstvu. Ako se u povodu izjavljenog prigovora utvrdi da je prigovor utemeljen i da su nepravilnosti mogle bitno utjecati na rezultate izbora, doći će do ponavljanja nepravilno provedenih radnji ili čak do poništavanja izbora.

U izbornom postupku također sudjeluju promatrači, osobe koje kao predstavnici političkih stranaka, neovisnih lista, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija imaju pravo u uvid cjelokupnog izbornog postupka i podnošenje primjedbi, dok god ne remete izborni postupak i rad izbornog tijela.

31 https://sljeme.usud.hr/Usud/Praksaw.nsf/C12570D30061CE54C12584EF00405224/$FILE/U-VII-119-2020.pdf

4.1.6. Izborna promidžba

- Uvod

Cilj je da polaznici znaju što znači izborna promidžba, pod kojim se uvjetima ostvaruje te njezino trajanje.

- Osnovni pojmovi

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe, a koje se odnose na vlastito javno predstavljanje te javno predstavljanje i obrazlaganje vlastitih izbornih programa u svrhu uvjeravanja birača da glasuju za njih.

- Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Izborna promidžba započinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta kao i 24 sata prije dana održavanja izbora zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Hrvatska televizija i Hrvatski radio dužni su pratiti izbornu promidžbu te su u razdoblju izborne promidžbe dužni omogućiti svim sudionicima u izborima iznošenje i obrazlaganje njihovih izbornih programa. S druge strane, nakladnici ostalih medija samostalno odlučuju hoće li i u kojoj mjeri pratiti izbornu promidžbu.

Nakladnici svih medija dužni su u praćenju izborne promidžbe i predstavljanju izbornih aktivnosti kandidata u izborima jamčiti novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštivanje novinarskoga kodeksa te posebno temeljnog načela slobode izražavanja koje je propisano odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje Europske unije o temeljnim pravima, vodeći se pri tome interesima javnosti.

- Izbor Predsjednika Republike Hrvatske

Izborna promidžba započinje danom objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Za vrijeme trajanja promidžbe svi kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa.

Hrvatska televizija i Hrvatski radio dužni su pratiti izbornu promidžbu za predsjednika Republike Hrvatske te su u razdoblju izborne promidžbe dužni omogućiti svim kandidatima za predsjednika RH iznošenje i obrazlaganje njihovih izbornih programa. S druge strane, nakladnici ostalih medija samostalno odlučuju hoće li i u kojoj mjeri pratiti izbornu promidžbu za predsjednika RH. Nakladnici svih medija dužni su u praćenju izborne promidžbe i predstavljanju izbornih aktivnosti kandidata za predsjednika Republike Hrvatske jamčiti novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštivanje novinarskoga kodeksa te posebno temeljnog načela slobode izražavanja koje je propisano odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje Europske unije o temeljnim pravima vodeći se pri tome interesima javnosti.

Na praćenje izborne promidžbe kandidata za predsjednika Republike Hrvatske na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja donosi Hrvatski sabor o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.

Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora, zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata za predsjednika Republike Hrvatske te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

- Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Izborna promidžba započinje danom objave pravovaljano predloženih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Za vrijeme trajanja promidžbe sve političke stranke koje su predložile liste kandidata i kandidati kandidacijske liste grupe birača imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje stavova te izbornu promidžbu.

Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su u svom djelovanju omogućiti ostvarivanje prava političkih stranaka i kandidata kandidacijskih lista grupe birača, sukladno Pravilima o postupanju elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.

Fizičke osobe, kandidati na izborima te pravne osobe mogu biti kažnjene novčanom kaznom za prekršaj zbog povrede izborne šutnje. To nije slučaj na drugim nacionalnim izborima koji se provode.

4.1.7. Osiguranje i raspolaganje sredstvima za pokriće troškova izbora

- Uvod

Cilj ove lekcije je upoznati polaznike s načinima osiguranja i raspolaganja sredstvima za pokriće troškova izbora na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske te s vršenjem nadzora nad utroškom sredstava

- Izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru

Sredstva za pokriće troškova provođenja izbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a istima raspolaže Državno izborno povjerenstvo.

Državno izborno povjerenstvo određuje način korištenja sredstava, provodi nadzor nad njihovim utroškom, te dodjeljuje odgovarajuća sredstva izbornim povjerenstvima u izbornim jedinicama.

Državno izborno povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora na svojim mrežnim stranicama objaviti cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja.

- Izbor Predsjednika Republike Hrvatske

Sredstva za pokriće troškova provođenja izbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a istima raspolaže Državno izborno povjerenstvo.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske određuje način korištenja sredstava za provođenje izbora i provodi nadzor nad njihovom uporabom.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dodjeljuje odgovarajuća sredstva općinskim izbornim povjerenstvima, gradskim izbornim povjerenstvima i Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba.

- Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Sredstva za pokriće troškova provođenja izbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a istima raspolaže Državno izborno povjerenstvo.

Državno izborno povjerenstvo određuje način korištenja sredstava, provodi nadzor nad njihovim utroškom, te dodjeljuje odgovarajuća sredstva izbornim povjerenstvima.

Državno izborno povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora na svojim mrežnim stranicama objaviti cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja.

4.2. Političke stranke

4.2.1. Političke stranke, pojam i način djelovanja, upravljanje, osnivanje i prestanak

- Pojam i način djelovanja političkih stranaka

Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom te su svojim slobodnim osnivanjem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osnivanje, registriranje i prestanak političkih stranaka uređuje se Zakonom o političkim strankama.

Djelovanje političkih stranaka je javno ali iznimno mogu isključiti javnost u slučajevima predviđenim statutom stranke

Političke stranke ne mogu osnivati svoje ustrojstvene oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, oružanim snagama, policiji i drugim pravnim osobama.

- Način upravljanja političkim strankama

Političkom strankom upravljaju njeni članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u upravnim tijelima utvrđenim statutom.

- Način osnivanja političkih stranaka (članstvo, registracija i sl.)

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske. Članom političke stranke može, pod jednakim uvjetima propisanim statutom, postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske.

Političke stranke se upisuju u registar koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave. Danom upisa u registar politička stranka stječe svojstvo pravne osobe.

Registar političkih stranaka je javan.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne smiju djelovati političke stranke koje nisu registrirane prema odredbama Zakona o političkim strankama.

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika (podružnice, ogranci) ministarstvu nadležnom za poslove uprave u roku 15 dana od dana osnivanja.

Ustrojstveni oblici političkih stranaka nemaju svojstvo pravne osobe.

Zahtjev za upis u registar političkih stranaka mora se podnijeti u roku 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine. O zahtjevu za upis u registar političkih stranaka Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi rješenje. Rješenje o upisu u registar sadrži datum upisa, broj registra pod kojim je upis izvršen, naziv i sjedište političke stranke.

Zahtjevu za upis u registar političkih stranaka prilažu se:

- zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke,
- program i statut,
- popis osnivača i članova upravnih tijela,
- imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela.

Statut političke stranke mora sadržavati odredbe o:

- nazivu i sjedištu,
- znaku stranke,
- predstavljanju i zastupanju stranke,
- ciljevima i načinu djelovanja,
- članstvu,
- ustrojstvenim oblicima,
- upravnim tijelima, načinu njihovog izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu odlučivanja,
- sredstvima za rad,
- prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka.

Politička stranka mora objaviti svoj statut nakon registracije u jednom od dnevnih listova ili u "Narodnim novinama".

Ministarstvo nadležno za poslove uprave dužno je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u registar političkih stranaka u roku 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis.

Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove uprave ocijeni da politička stranka, podnositelj zahtjeva za registraciju, svojim programom smjera podrivanju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožavanju opstojnosti Republike Hrvatske, predložit će pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Do donošenja odluke Ustavnoga suda, ministarstvo nadležno za poslove uprave zastat će s postupkom donošenja rješenja za upis političke stranke. Ministarstvo nadležno za poslove uprave odbit će zahtjev za upis u registar političke stranke, ukoliko Ustavni sud Republike Hrvatske donese odluku o protuustavnosti njenog programa.

- <u>Uvjeti i način prestanka političkih stranaka</u>

Političke stranke prestaju:

1. ako je nadležno upravno tijelo donijelo odluku o prestanku političke stranke,
2. ako se utvrdi da su prestale djelovati, ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela, a sjednica nije održana,
3. ako je njihovo djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Rješenje o prestanku političke stranke u prva dva slučaja donosi Ministarstvo pravosuđa i uprave. U trećem slučaju politička stranka se briše iz registra danom objave odluke o zabrani rada.

4.3. Registar birača

4.3.1. Registar birača

Birač svoje biračko pravo može ostvariti tek nakon upisa u registar birača.

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od **evidencija birača**, u svaku od kojih je upisana jedna od kategorija birača, a vodi se u obliku jedinstvene elektroničke baze podataka svih osoba koje imaju biračko pravo.

Registar birača je uređen Zakonom o registru birača[32] (ZRB), u kojem se utvrđuje ustroj, sadržaj i način vođenja registra birača, postupci upisa, ispravka, brisanja, zaključivanja, izrade izvadaka i izdavanje isprava te način obrade podataka za potrebe izbora i referenduma.

Popis birača dio je registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra za svake pojedine izbore ili referendum te služi kao temelj za glasovanje na dan izbora, odnosno referenduma.

- Sažetak:

U lekciji koju ste prošli naučili ste da je:

Registar birača zbirka osobnih podataka o svim biračima, koji se sastoji od različitih evidencija birača:

- hrvatskih državljana s prebivalištem u RH
- hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u RH i
- državljanima drugih država članica EU koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

Registar birača nije isto što i popis birača. **Popis birača** je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra za svake pojedine izbore ili referendum i služi kao temelj za glasovanje na dan izbora, odnosno referenduma.

32 https://www.zakon.hr/z/558/Zakon-o-registru-bira%C4%8Da

4.3.2. Vođenje registra birača

- Vođenje registra birača

U skladu sa ZRB, **nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba** vodi dio registra birača za područje za koje je ustrojeno kao **povjereni posao državne uprave.** Evidencija birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj nadležnost je upravnog tijela Grada Zagreba. Registar birača se po službenoj dužnosti vodi za svaki grad odnosno općinu, a unutar tih jedinica se vodi po naseljima, ulicama i trgovima. [33]

Vođenje, održavanje i nadogradnja jedinstvene elektroničke baze podataka svih osoba koje imaju biračko pravo je posao Ministarstva nadležnog za poslove opće uprave. To Ministarstvo je zaduženo za obradu i analizu podataka iz registra birača, kao i za poduzimanje radnji u svrhu usklađivanja i točnosti podataka i drugih poslova u skladu sa ZRB i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Na prikupljanje, obradu i korištenje podataka primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.

Upis u registar birača

Birač se u registar birača **upisuje** na temelju podataka dostupnih iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu te evidencije putnih isprava. Birač može biti upisan samo za jedan grad ili općinu odnosno državu.

33 Popis ovlaštenih službenika za vođenje registra birača s naznakom broja telefona i mjesta za koja se vodi registar birača u Republici Hrvatskoj dostupan je ovdje - https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

- Sadržaj registra birača

Evidencija birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj sadrži:

- Redni broj
- Prezime i ime
- Nacionalnost
- Matični broj građana i osobni identifikacijski broj
- Spol
- Datum rođenja
- Prebivalište (naselje, ulica, kućni broj i podbroj)
- I primjedbu,

a upis u istu se vrši **prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj**.

Evidencija birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj sadrži:

- Redni broj
- Prezime i ime
- Nacionalnost
- Matični broj građana i osobni identifikacijski broj
- Spol
- Datum rođenja
- Adresu u inozemstvu (država, mjesto, ulica, kućni broj)
- I primjedbu,

a upis se vrši po državama i adresnom podatku koji se nalaze u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj, s time da je upis moguć i ukoliko u evidenciji nisu dostupni podatci o adresi birača u inozemstvu.

Evidencija birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuje birače **prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj,** ukoliko ispunjavaju uvjete propisane posebnim zakonima.

Ova evidencija sadrži:

- Redni broj
- Prezime i ime
- Nacionalnost
- Matični broj građana i osobni identifikacijski broj
- Spol
- Datum rođenja
- Prebivalište ili boravište u republici Hrvatskoj (naselje, ulica, kućni broj i podbroj)
- Adresu u inozemstvu (država, mjesto, ulica, kućni broj)
- I primjedbu.

Budući da je vođenje evidencije podataka koji se nalaze u registru birača pod nadležnosti više tijela, Zakon o registru birača uređuje i dužnosti tih tijela. Tako su policijske postaje ili uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Matični ured te tijelo koje vodi evidenciju o izdanim putnim ispravama dužni odmah dostaviti nove ili promijenjene podatke nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta birača.

Iz registra birača **brišu** se osobe koje su **izgubile biračko pravo smrću ili prestankom hrvatskog državljanstva.** Ako nadležno upravno tijelo u provedenom postupku nesumnjivo utvrdi da su u evidenciju birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisane osobe koje su se s adrese prijavljenog prebivališta za **stalno iselile** u inozemstvo, iste će **brisati iz evidencije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te zatražiti upis u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.**

➢ Sažetak:

Naučili ste:

- da nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba vodi dio registra birača za područje za koje je ustrojeno kao povjereni posao državne uprave
- da se birač u registar upisuje u odgovarajuću evidenciju na temelju podataka dostupnih iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu te evidencije putnih isprava
- da birač može biti upisan samo za jedan grad ili općinu odnosno državu
- da se iz registra birača brišu osobe koje su izgubile biračko pravo smrću ili prestankom hrvatskog državljanstva

4.3.3. Prava stranaka u odnosu na registar birača – pregled, ispravci i dopune

Svaki građanin ima **pravo uvida** u svoj upis u registar birača te **pravo zatražiti upis, dopunu ili ispravak upisa** tijekom cijele godine, osim u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma, u kom je slučaju rok najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.[34]

Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak se podnosi nadležnom upravnom tijelu u pisanom ili usmenom obliku. Ako nadležno tijelo utvrdi da je zahtjev osnovan, izvršit će upis, dopunu ili ispravak podataka u registru birača. Ako zahtjev građanina nije prihvaćen, Ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg građanin ima pravo podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 24 sata od primitka rješenja. Visoki upravni sud podnesenu tužbu rješava u roku od 48 sati od primitka iste.

Uvid u određene kategorije podataka u registru birača (osobno ime i adresa) dostupan je na pisani zahtjev i članovima predstavničkih tijela i sudionicima u izbornom postupku.

- Sažetak:

Stranke imaju pravo zatražiti uvid u registar birača, kao i upis, ispravak ili dopunu upisa u registar birača. Pisani ili usmeni zahtjev može se podnijeti tijekom cijele godine, osim u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma, u kom je slučaju rok podnošenja zahtjeva najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

34 https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

4.3.4. Aktivna registracija, prethodna registracija i privremeni upis u registar birača

Aktivna registracija birača je postupak kojim se stvara popis birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu ili izborima za zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament. Aktivna registracija se odnosi samo na trenutno raspisane izbore ili referendum.

Aktivnu registraciju birača obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske ako će birač glasovati u inozemstvu, odnosno nadležna upravna tijela ako će se birač zateći u Republici Hrvatskoj na dan izbora.

Postupak registracije aktivnih birača se provodi od dana raspisivanja izbora odnosno referenduma do zatvaranja registra birača.

Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnom upravnom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma. Birač može odustati od podnesenog zahtjeva za aktivnu registraciju ili ga može izmijeniti najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma. [35]

Po isteku roka za aktivnu registraciju birača sastavlja se **popis aktivno registriranih birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj po državama i konzularnim područjima** za koja su birači aktivno registrirani, odnosno mjestu aktivne registracije u Republici Hrvatskoj.

Prethodna registracija birača je postupak kojim se stvara popis birača hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnog referenduma ili izbora zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, zateći u inozemstvu. Prethodna registracija se odnosi samo na trenutno raspisane izbore ili referendum.

Prethodnu registraciju birača obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske. Postupak prethodne registracije birača se provodi od raspisivanja izbora odnosno referenduma do zatvaranja registra birača.

Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu i

35 Primjer zahtjeva:
https://gov.hr/UserDocsImages/Dokumenti/ZAHTJEV%20ZA%20%20AKTIVNU%20REGISTRACIJU.pdf

birač može odustati od podnesenog zahtjeva za prethodnu registraciju ili ga može izmijeniti do zatvaranja registra birača. [36]

O prethodno registriranim biračima diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske vode posebnu evidenciju.

Privremen upis birača je postupak kojim se stvara popis birača koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnog referenduma ili izbora zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište ili na području drugog naselja unutar istog grada ili općine u kojoj imaju prebivalište. Birač i dalje glasa za izbornu jedinicu kojoj pripada prema mjestu svog prebivališta.

Privremen upis birača obavljaju nadležna upravna tijela. Postupak privremenog upisa birača se provodi od raspisivanja izbora odnosno referenduma do zatvaranja registra birača.

Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se nadležnom upravnom tijelu neovisno o mjestu upisa u registar birača, a birač od zahtjeva može odustati do zatvaranja registra birača.

Privremeno upisani birači upisuju se u evidenciju privremeno upisanih birača.

Potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta se izdaje **biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj** koji će se **na dan izbora za Hrvatski sabor zateći izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu,** kada je **birač naznačio mjesto boravka** u Republici Hrvatskoj odnosno državi i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora. Potvrdu izdaje nadležno upravno tijelo, a u potvrdi su navedeni osobni podatci birača te mjesto u Republici Hrvatskoj odnosno država i konzularno područje na kojem će se zateći na dan izbora. Na temelju ove potvrde birač će moći glasovati na za to određenom biračkom mjestu.

Potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta iznimno se može izdati i **biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj** koji će se **na dan izbora predsjednika Republike Hrvatske, državnog referenduma ili izbora zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament zateći izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, a bez da birač navede mjesto boravka na dan izbora.** Potvrdu izdaje nadležno upravno tijelo, a u potvrdi su navedeni osobni podatci birača. Na temelju ove potvrde birač će moći glasovati na bilo kojemo biračkom mjestu.

Postupak izdavanja navedenih potvrda za glasovanje se provodi od raspisivanja izbora odnosno referenduma do zatvaranja registra birača.

---

36 Primjer zahtjeva:

https://gov.hr/UserDocsImages/Dokumenti/ZAHTJEV%20ZA%20%20PRETHODNU%20REGISTRACIJU.pdf

Napominje se da odmah po raspisivanju izbora odnosno referenduma, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihova raspisivanja, obavijestit će se birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača. U istoj obavijesti biračima se naznačuju i zakonski rokovi za izvršenje privremenog upisa izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju te za prethodnu registraciju. [37]

- Sažetak:

U prošloj lekciji svladali ste daljnje temeljne pojmove Zakona o registru birača. Naučili ste da je:

- ***Aktivna registracija*** postupak kojim se birači koji nemaju prebivalište u RH upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na pojedinim izborima

- ***Prethodna registracija*** postupak kojim se biračima s prebivalištem u RH koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na pojedinim izborima**,** bez pribavljanja potvrde o upisu u popis birača u Republici Hrvatskoj.

- ***Privremeni upis*** postupak kojim se biračima s prebivalištem u RH omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma**.**

Također ste naučili da se biračima koji žele glasovati izvan mjesta prebivališta na njihov zahtjev izdaje **propisana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta**.

37 Primjer obavijesti nadležnog upravnog tijela: https://lipik.hr/dokumenti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020-objava-biracima/

4.3.5. Zatvaranje registra birača te zaključivanje popisa za glasovanje u diplomatsko – konzularnim predstavništvima RH

Kao što je prethodno navedeno, **registar birača se zatvara 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora ili referenduma** te time daljnje promjene postaju nemoguće (daljnji unos podataka je zabranjen). U registar birača se, prije njegovog zatvaranja, upisuju (na zahtjev njihovih zakonskih zastupnika) i one osobe koje će u razdoblju od zatvaranja registra do provođenja izbora ili referenduma navršiti 18 godina.

Nakon zatvaranja registra se sastavlja **popis birača**. To je, kao što je uvodno rečeno, dio registra birača koji sadrži podatke o svim biračima koji su ostvarili biračko pravo za date izbore ili referendum te služi kao temelj za glasovanje na istima. Nakon raspisivanja izbora ili referenduma birači u roku od tri dana moraju biti obaviješteni o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka u registru birača, kao i o zakonskim rokovima za obavljanje istih.

Najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma **popis birača se zaključuje rješenjem**. U rješenju o zaključivanju popisa birača utvrđuje se datum zaključivanja te ukupan broj birača po općinama i gradovima i broj aktivno i prethodno registriranih birača. Za zaključivanje popisa birača su zaduženi župan na čijem se području provode izbori ili lokalni referendum kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama lokalne samouprave odnosno provodi lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave, odnosno ministar nadležan za poslove opće uprave ako se izbori ili referendum provode na cjelokupnom području Republike Hrvatske te kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu ili provodi lokalni referendum u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu. . Nadležna lokalna tijela odnosno ministarstvo dužni su objaviti podatke iz zaključenog popisa birača u roku od 24 sata od zaključivanja popisa birača. [38]

Iz zaključenog popisa birača se, sukladno utvrđenim biračkim mjestima, izrađuju **izvatci iz popisa birača**, koji se zatim dostavljaju na svako pojedino biračko mjesto. Izvatci nadležnom izbornom povjerenstvu moraju biti dostavljeni najkasnije 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na dan izbora odnosno referenduma.

38 Primjer:
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Lokalni%20izbori/2021/Bira%C4%8Di/Rje%C5%A1enje%20o%20zaklju%C4%8Divanju%20popisa%20bira%C4%8Da%20-%20predstavni%C4%8Dka%20tijela.pdf

U slučaju da je za raspisane izbore odnosno referendum dozvoljeno glasovanje izvan mjesta prebivališta, iz popisa birača izrađuju se dva izvatka:

- A - izvadak birača koji će glasovati prema mjestu prebivališta
- B – izvadak birača koji su privremeno ispisani; navedeni su i podatci iz rubrike Primjedba o privremenom upisu odnosno glasovanju izvan mjesta prebivališta
- C - ako za privremeno upisane birače nisu određena posebna biračka mjesta, na svako biračko mjesto dostavlja se i posebna evidencija privremeno upisanih birača ili obrazac radi upisa birača koji će glasovati s potvrdom za glasovanje.

Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru iskazuju se na općem izvatku popisa birača.

Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju pravo na izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana u jedinicama lokalne i regionalne samouprave te na izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne samouprave iskazuju se na izvatcima po osnovi nacionalne pripadnostni, sukladno odredbama izbornog zakona.

Izrada **popisa za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima** Republike Hrvatske nešto je drugačija. Popis za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima izrađuje se na dan izbora ili referenduma i temelji se na prethodnom upisu u registar birača.

U popisu za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima nalaze se aktivno registrirani birači za to biračko mjesto, prethodno registrirani birači te birači koji su ishodili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Nakon provedenih izbora, ove popise zaključuje i ovjerava ovlašteni predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva te time potvrđuje njihovu vjerodostojnost. [39]

39 Primjer:
https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Obvezatne%20upute%20i%20obrasci/Z%20IX/OZ-53.pdf

- Sažetak:

U prethodnoj ste lekciji naučili:

- **zatvaranje registra birača** - 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora ili referenduma - od tada je daljnji unos podataka u registar birača zabranjen. Nakon zatvaranja registra sastavlja se **popis birača**. Najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma, popis birača se zaključuje rješenjem. **Iz zaključenog popisa birača** se, sukladno utvrđenim biračkim mjestima, izrađuju **izvatci iz popisa birača** za svako pojedino biračko mjesto.

Popis za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima izrađuje se na dan izbora ili referenduma i temelji se na prethodnom upisu u registar birača. U popisu za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima nalaze se aktivno registrirani birači za to biračko mjesto, prethodno registrirani birači te birači koji su ishodili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Popise za glasovanje na temelju kojih se na dan izbora odnosno državnog referenduma glasovalo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima **zaključuje i ovjerava** ovlašteni predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva.

4.3.6. Izdavanje potvrde za glasovanje, brisanje bilješki u registru birača

U iznimnim slučajevima, može se dogoditi da birač ima biračko pravo, ali nije upisan u izvadak iz zaključenog popisa birača koji je dostavljen na biračko mjesto. Tada birač može **na dan izbora** otići u nadležno upravno tijelo ili diplomatsko-konzularno predstavništvo te zatražiti izdavanje **potvrdu za glasovanje, a** kojom **dokazuju svoje pravo na glasovanje (biračko pravo).** Potvrde za glasovanje sastavni su dio izvatka iz popisa birača. [40]

Nakon provedenih izbora ili državnog referenduma, nadležno upravno tijelo dužno je iz **registra birača brisati bilješke** o glasovanju na posebnim biračkim mjestima, aktivnoj registraciji, prethodnoj registraciji, privremenom upisu i izdanim potvrdama za glasovanje izvan mjesta prebivališta. [41]

- Sažetak:

Konačno, u lekciji koju ste završili upoznali ste još jednu potvrdu – **potvrdu za glasovanje.**

Ona se razlikuje od ranije spomenutih potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Nju može, na dan izbora odnosno referenduma, ishoditi birač za kojeg se utvrdi da se ne nalazi na izvatku iz popisa birača dostavljenom na biračko mjesto. Ovu potvrdu izdaje nadležno upravno tijelo ili diplomatsko-konzularno predstavništvo i ako je ishodi birač može ostvariti svoje biračko pravo (glasovati).

Također je važno znati da nakon provedenih izbora ili referenduma, nadležno upravno tijelo dužno je iz registra birača **brisati bilješke** o glasovanju na posebnim biračkim mjestima, aktivnoj registraciji, prethodnoj registraciji, privremenom upisu i izdanim potvrdama za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

---

40 https://www.kzz.hr/sadrzaj/novosti/izdavanje-potvrda-za-glasovanje/Izdavanje%20potvrda%20za%20glasovanje.pdf
U slučaju ponovljenih izbora ovi birači se uvrštavaju na popis birača.

41 Obrasci potvrda koje se izdaju iz registra birača propisani su Pravilnikom o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (Narodne novine broj 31/20) i možete ih pogledati.

Popis izvora

1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 56/90., 135/97., 8/98. - službeni pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. - službeni pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. - službeni pročišćeni tekst, 76/10., 85/10. - službeni pročišćeni tekst, 5/14.) - Glave I., II., V., VII., VIII. i IX. https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske
2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 55/90, 26/93 i 29/94) – Glave I. – IV. https://www.zakon.hr/z/1247/Zakon-o-grbu%2C-zastavi-i-himni-Republike-Hrvatske-te-zastavi-i-lenti-predsjednika-Republike-Hrvatske
3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst) https://www.zakon.hr/z/137/Ustavni-zakon-o-Ustavnom-sudu-Republike-Hrvatske
4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) https://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina
5. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
6. Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) („Službeni list EU“ L 119 od 4.5.2016. i L 127 od 23.5.2018.) https://www.zakon.hr/z/3112/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka---Uredba-%28EU%29-2016-679-
7. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html
8. Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj 85/08 i 112/12) https://www.zakon.hr/z/490/Zakon-o-suzbijanju-diskriminacije
9. Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17) https://www.zakon.hr/z/388/Zakon-o-ravnopravnosti-spolova
10. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) https://www.zakon.hr/z/358/Zakon-o-izboru-Predsjednika-Republike-Hrvatske
11. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/99, 109/00, 53/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11 i 120/11 – pročišćeni tekst, 19/15, 104/15 –Odluka i rješenje Ustavnog suda i 98/19) https://www.zakon.hr/z/355/Zakon-o-izborima-zastupnika-u-Hrvatski-sabor
12. Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 92/10, 23/13 i 143/13) https://www.zakon.hr/z/568/Zakon-o-izboru-%C4%8Dlanova-u-Europski-parlament-iz-Republike-Hrvatske

13. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06 i 1/07) https://www.zakon.hr/z/549/Zakon-o-politi%C4%8Dkim-strankama
14. Zakon o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19) https://www.zakon.hr/z/558/Zakon-o-registru-bira%C4%8Da

Dodatna literatura:

1. Ostvari svoje pravo na informaciju https://hrzz.hr/wp-content/uploads/2019/11/Vodi%C4%8D-Ostvari-pravo-na-informaciju.pdf
2. Zašto je važno imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka https://azop.hr/wp-content/uploads/2021/01/brosura-Zasto-je-vazno-imenovati-sluzbenika-za-zastitu-OP_2021_e_mail-version.pdf
3. Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/smjernice_za_prepoznavanje%20slu%C4%8Dajeva%20diskriminacije.pdf